

제3절 강제관리

1. 총설

가. 의의

강제관리란 채권자로부터 부동산의 소유권을 박탈하지 않고 그 부동산의 수익을 가지고 금전채권의 만족을 얻는 부동산에 대한 강제집행방법이다.

즉 강제관리는 채무자 소유의 부동산으로부터 생기는 천연과실이나 법정과실 등의 수익을 총괄하여 집행의 목적물로 삼아 그 부동산을 압류하고 국가가 채무자의 관리·수익권능을 박탈하여, 관리인으로 하여금 그 부동산을 관리하게 하고 그 수익을 추심·현금화하여 변제에 충당하는 강제집행절차이다. 부동산에 대한 강제경매를 원본집행이라고 하고, 강제관리는 수익집행이라고 부른다.

강제관리는 목적부동산의 가격이 오를 가능성이 있는 경우 강제경매를 하기보다 강제관리를 하여 수익을 거두면서 적절한 강제경매 시기를 기다릴 필요가 있을 때, 임대용 빌딩이나 아파트와 같이 매각을 통한 현금화보다 임대료를 통한 고수익을 얻을 수 있을 때, 선순위 채권자들 때문에 부동산의 매각대금으로는 집행의 실효성이 없을 때, 집행채권이 비교적 소액일 때 등에 활용될 수 있다. 428

나. 절차의 개요

강제관리절차는 대체로 목적물을 압류하여 현금화한 다음 채권자의 채권을 변제하는 3단계의 절차로 진행된다.

강제관리절차의 개요는 다음과 같다.

먼저, 채권자의 신청이 있으면 집행법원은 강제관리개시결정을 하여 목적부동산을 압류하고, 채무자에게는 관리사무에 대한 간섭과 부동산 수익의 처분을 금함과 동시에 부동산 수익을 채무자에게 지급할 제3자에 대하여는 그 후 관리인에게 지급할 것을 명하며, 관할 등기소에 강제관리개시결정등기를 촉탁한다. 그 다음 채무자와 위 제3자에게 강제관리개시결정 정보를 송달하고 목적부동산을 관리·수익할 관리인을 임명하고, 관리인은 법원의 감독 아래 부동산을 관리하여 그 수익을 추심하며 또 이를 현금화한다.

관리인은 부동산수익에서 그 부동산이 부담하는 조세 그 밖의 공과금을 뺀 뒤에 관리비

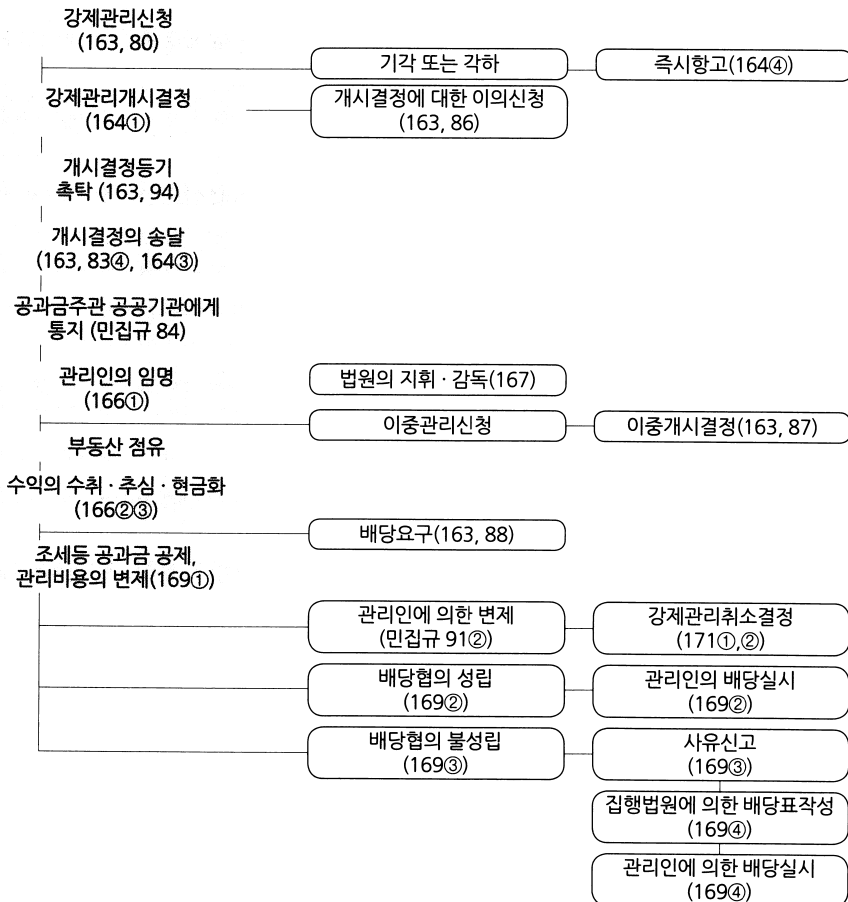
용을 변제하고 나머지 금액으로 각 채권의 변제에 충분한 때에는 각 채권을 변제한다(민집 169조 1항). 만약 모든 채권자를 만족하게 할 수 없는 때에는 관리인은 채권자 사이에 배당협의를 하도록 하여 배당협약이 이루어지면 협의 내용에 따라 배당을 실시하고 배당협약이 이루어지지 못하면 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(같은 조 2항, 3항). 위 신고가 있는 때에는 법원은 강제경매의 경우에 준하여 배당표를 작성하고 이에 따라 관리인으로 하여금 채권자에게 지급하게 하여야 한다(같은 조 4항).

채권자들이 부동산수익으로 전부 변제를 받았을 때에는 법원은 직권으로 강제관리취소결정을 하고 이 결정이 확정된 때에는 법원사무관등은 강제관리개시결정등기를 말소하도록 촉탁하며(민집 171조 2항, 4항) 강제관리절차를 종결한다.

강제관리는 집행력 있는 정본에 의한 강제집행뿐만 아니라 가압류를 집행할 때에도 할 수 있으나 담보권의 실행으로서 강제관리를 신청할 수는 없다(민집 268조 이하 참조).

429

〈강제관리절차의 도해〉



2. 강제관리의 대상

가. 집행법상의 부동산일 것

강제관리의 대상으로서 부동산은 강제경매의 경우와 마찬가지로 민사집행법상의 부동산이다. 이에 속하는 것으로서는 토지 및 그 정착물, 건물, 부동산의 공유지분, 미등기 부동산 중 즉시 채무자 명의로 등기할 수 있는 것, 특별법에 의하여 독립된 부동산으로 취급되는 공장재단, 광업재단, 소유권보존등기가 된 입목, 특별법에 의하여 부동산에 관한 규정이 준용되는 광업권, 어업권, 양식업권 등의 권리, 전세권, 지상권 등 부동산 용익물권 등이 있다(이에 관하여 상세한 것은 [II] 제3장 제1절 2. 강제경매의 대상 참조). 강제관리가 수익집행절차이기는 하나 부동산의 운용을 통하여 수익을 받을 권리 또는 부동산에 대한 운영관리권 등 채권적 권리는 강제관리의 대상이 될 수 없다.

공동광업권은 조합관계에 있으므로(광업법 17조 5항 참조) 공동광업권자의 지분권에 대하여는 강제관리가 인정되지 않고 그 밖의 재산권에 대한 집행방법(민집 251조)에 따라 강제집행할 수밖에 없다. 부동산강제경매에 관한 규정이 준용되는 등기할 수 있는 선박, 등록된 항공기(자동차 등 특정동산 저당법 3조 4호에 따른 항공기 및 경량항공기를 말한다), 자동차, 건설기계, 소형선박(자동차 등 특정동산 저당법 3조 2호에 따른 소형선박을 말한다)은 관리인에게 그 점유를 이전하여 관리·수익시키는 것이 적당치 않을 뿐만 아니라, 관리수익을 위하여 많은 비용이 소요되며 또 운행상의 위험이 따르고 행정감독상의 어려움도 있으므로 강제관리의 대상이 되지 않는다(민집 172조, 187조, 민집규 106조, 108조, 130조 참조).

나. 목적부동산에 직접적인 수익이 있을 것

강제관리는 채무자 소유의 부동산의 수익을 직접적인 대상으로 하는 것이므로 현재 수익을 발생할 수 있는 부동산이어야 한다.

현재 수익을 발생할 수 있는 것이란 부동산의 성질·상태로부터 판단하여 통상의 용법에 따르면 수익을 발생시킬 가능성이 있는 것이면 충분하고, 현실로 수익이 발생하여 있을 필요는 없으며 또 채무자가 그 부동산을 현재 점유하고 있을 것을 요구하지 않는다. 그러나 수익이 기대되더라도 강제관리를 실시하는 데 소요되는 비용을 상환하기에도 부족할 정도의 액수라면 그러한 부동산에 대하여는 강제관리를 실시할 수 없다 할 것이다.

여기서 수익이란 부동산의 사용으로부터 직접 발생하는 천연과실 및 그 부동산을 타인으로 하여금 사용시켜서 얻을 수 있는 법정과실을 말하고, 이미 수확하였거나 수확할 과실

과, 이행기에 이르렀거나 이르게 될 과실도 위 수익에 속한다. 그러나 ① 법정과실 중 강제 관리에 의한 압류 이전에 질권의 목적으로 된 것(질권의 목적으로 된 임료채권에 대해서는 채무자는 수익권을 가지지 않기 때문에 강제관리에 의한 관리권은 미치지 않는다), ② 강제관리에 의한 압류 이전에 등기된 저당권의 목적으로 된 부동산에 대해 강제경매 등이 된 후에 그 부동산으로부터 생기는 과실(민 359조에 의해 저당권의 효력이 미치므로 저당권이 우선한다), ③ 강제관리에 의한 압류 이전에 동산집행, 담보권 실행으로서의 동산경매 또는 채권집행의 방법에 의해 압류된 과실은 강제관리의 대상이 되지 않는다.

부동산이 채무자의 영업이나 기업의 물적 설비로 이용되고 있는 경우에는 그 부동산이 주된 설비를 이루고 있는 경우라도 그 수익을 부동산 자체의 수익이라고 할 수 없고 영업수익 또는 기업수익이라고 할 수밖에 없으므로 강제관리의 대상이 되지 않는다(예를 들어, 여관, 목욕탕, 극장, 공원묘지 또는 납골당 등의 영업). 또한 부동산의 천연과실을 원료로 하여 제조된 물품은 부동산의 직접적인 수익이 아니므로 강제관리의 대상이 되지 않는다는 것이 통설이다.

강제관리는 부동산을 매각하는 것이 아니고 부동산의 수익에 대한 집행이므로 강제경매에 적합하지 않은 부동산, 예를 들어 양도금지 된 부동산이나 선순위 저당권의 존재로 말미암아 남을 가망이 없어 경매할 수 없는 부동산(민집 102조 참조)이라도 수익이 발생할 수 있는 한 강제관리의 대상이 될 수 있다.

432 그러나 아직 거주에 적합할 정도에 이르지 못한 건축 중의 건물과 같이 수익이 생길 가망이 없는 부동산은 강제관리의 대상이 될 수 없다. 반면 기둥과 지붕, 주벽 등이 모두 이루어져 있어 독립된 건물로 취급될 수 있다면 준공검사 또는 사용검사·사용승인을 받지 못하였다고 하더라도 강제관리의 대상이 된다.

강제관리는 채무자의 부동산에 대한 수익을 목적으로 하는 것이므로, 채무자로 하여금 수익의 상실 이상의 불이익을 주는 것은 강제관리의 목적을 벗어난 것으로서 허용되지 않는다. 따라서 채무자가 현재 거주용으로 사용하고 있는 가옥이나 채무자가 영업으로 이용하고 있는 점포를 목적으로 하여 그 인도를 필요로 하는 강제관리는 허용되지 않고(반대설 있음), 이러한 경우에는 오히려 강제경매의 방법에 의하여 집행을 하여야 할 것이다.

3. 집행법원

강제관리는 부동산에 대한 강제집행의 일종이므로 강제경매의 경우와 마찬가지로 그

부동산이 있는 곳의 지방법원이 관할한다(민집 79조 1항). 부동산이 여러 지방법원의 관할 구역에 있는 때에는 각 지방법원에 관할권이 있고, 이 경우 법원이 필요하다고 인정한 때에는 사건을 다른 관할 지방법원으로 이송할 수 있다(같은 조 2항).

이는 사법보좌관의 업무범위에 속하지 않는다(사보규 2조 1항 참조).

4. 강제관리의 신청

가. 신청의 방식

강제관리는 채권자의 신청에 따라 개시된다(민집 78조 1항). 강제관리의 신청은 서면으로 하여야 함은 강제경매의 경우와 같으며(민집 4조) 그 신청서에는 5,000원의 인지를 붙여야 한다(인지 9조 3항 2호). 전자로 신청한 경우에는 4,500원의 인지를 붙인다(인지 16조).

나. 신청서의 기재사항

433

강제경매신청서의 기재사항을 규정한 민사집행법 80조는 강제관리의 신청에 준용된다(민집 163조). 따라서 강제관리의 신청서에는 채권자·채무자와 법원의 표시, 부동산의 표시, 강제관리신청의 이유가 된 일정한 채권과 집행할 수 있는 일정한 집행권원을 표시하여야 한다(이에 관하여 상세한 것은 [II] 제3장 제1절 4. 나. 신청서의 기재사항 참조).

그 밖에 강제관리의 신청서에는 그 성질상 다음과 같은 사항을 적어야 한다.

첫째, 강제관리개시결정에는 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자에게는 그 후 관리인에게 지급할 것을 명하여야 하므로(민집 164조 1항), 수익의 지급의무를 부담하는 제3자(예를 들어, 임차인)가 있는 경우에는 그 제3자의 표시와 그 지급의무의 내용을 적어야 한다(민집규 83조). 제3자의 표시는 그 제3자를 특정하기 위하여 그의 이름과 주소를 기재한다.

신청 시에 수익의 지급의무가 있는 제3자가 존재하고 있는 사실을 채권자가 알고 있으나, 그 제3자의 이름과 주소를 모를 때에는 신청서에는 알고 있는 사항만을 적으면 된다. 다만 이 경우에는 개시결정에서 수익의 지급을 명할 수 없게 되므로, 그에 관한 기재가 없는 경우와 마찬가지로 취급된다. 이 경우에는 관리인이 바로 조사하여 집행법원에 보고하여야 한다.

둘째, 채권자는 적당한 사람을 관리인으로 추천할 수 있으므로(민집 166조 1항 단서), 특정 관리인의 임명을 희망하는 때에는 그 취지를 적을 수 있다. 다만 이는 필요적 기재사항은 아니다.

다. 첨부서류

(1) 민사집행법 81조에서 정한 서류

강제경매신청서의 첨부서류에 관한 민사집행법 81조의 규정이 강제관리의 신청에 준용되므로(민집 163조) 강제관리의 신청서에는 다음과 같은 서류를 붙여야 한다.

- 434 (가) 집행력 있는 정본, 집행문 및 증명서의 송달증명서 등 집행개시요건에 관한 서류
 (나) 채무자의 소유로 등기된 부동산에 대하여는 등기사항증명서(민집 81조 1항 1호)
 (다) 채무자의 소유로 등기되지 아니한 부동산에 대하여는 즉시 채무자 명의로 등기할 수 있다는 것을 증명할 서류. 다만 그 부동산이 등기되지 아니한 건물인 경우에는 그 건물이 채무자의 소유임을 증명할 서류, 그 건물의 지번·구조·면적을 증명할 서류 및 그 건물에 관한 건축허가 또는 건축신고를 증명할 서류(민집 81조 1항 2호)

이상의 첨부서류에 관하여 상세한 것은 [Ⅲ] 제3장 제1절 4. 다. 첨부서류 참조.

(2) 그 밖의 첨부서류

그 밖에 자격증명서, 위임장, 강제관리개시결정등기를 기입하기 위한 등록면허세 영수필확인서나 지방세인터넷납부시스템을 통하여 등록면허세를 납부하고 출력한 등록면허세 납부확인서도 붙여야 한다. 등록면허세는 1건당 6,000원(지방세 28조 1항 1호 마목)이고, 지방교육세는 등록면허세액의 100분의 20이다(지방세 151조 1항 2호). 부동산 강제관리개시결정등기의 촉탁을 위하여 부동산 1개당 3,000원 상당의 등기신청수수료를 내야 한다(등기사항증명서 등 수수료규칙 5조의2 2항 본문).

강제관리의 경우에는 강제경매의 경우와는 달리 채권을 신고하도록 최고하는 절차가 없고(민집 163조에서 민집 84조를 준용하지 않음. 다만 민집규 84조에 의하면 법원사무관등은 조세, 그 밖의 공과금을 주관하는 공공기관에게 강제관리개시결정사실을 통지하여야 함), 매각기일이 없으므로 부동산목록을 별도로 제출시킬 필요가 없다.

(3) 증명서의 첨부를 요하지 아니하는 경우

- 435 강제경매를 하기 위하여 이미 부동산을 압류한 경우에 그 집행기록에 민사집행법 81조 1항 각 호의 서류가 붙어 있으면 다시 그 서류를 붙이지 아니할 수 있다(민집 163조, 81조 5항).

라. 비용의 예납

강제관리신청인은 강제관리절차에 필요한 비용으로서 법원이 정하는 금액을 미리 내야

한다. 특히 신청 시에는 송달료를 예납시킨다. 그런데 강제관리의 특성상 수익을 지급할 제3자가 존재하지만 신청 당시에는 그 이름·주소가 불분명하였다가 개시결정 후 밝혀지거나, 신청 당시에는 제3자가 존재하지 않는 것으로 알았으나 개시결정 이후 관리인의 조사로 제3자의 존재가 밝혀지는 경우에는 채권자에게 제3자에 대한 송달료를 추가 납부하도록 한다.

관리비용(부동산의 보전비용, 관리인의 보수, 부동산의 화재보험료 등)은 통상 부동산의 수익으로부터 지출되므로 신청 시에는 예납시키지 않으나, 예납시킬 필요가 있을 때에는 수시로 예납시킬 수 있다. 특히 강제관리가 개시되었으나 부동산의 수익이 발생하기 전에 당사자 사이의 합의 등의 사유로 취하되어 관리인의 보수를 지급할 수 없는 경우가 발생할 가능성이 있을 때에는, 청구금액 등을 고려하여 미리 관리인의 보수를 예납시킬 수 있다(민집 18조 1항). 채권자가 비용을 미리 내지 아니한 때에는 법원은 결정으로 신청을 각하하거나 그 절차를 취소할 수 있다(민집 18조 2항).

비용의 예납에 관하여 상세한 것은 [I] 제1편 제6장 제4절 집행비용의 예납 참조.

마. 강제관리신청서의 접수

강제경매의 경우에 준하여 처리한다([II] 제3장 제1절 4. 마. 경매신청서의 접수 참조). 다만 사건부호는 사건별 부호문자의 부여에 관한 예규(재일 2003-1)의 [별표] 기타 집행 사건에 해당되므로 ‘타기’로 표시한다.

5. 압류절차

436

가. 강제관리개시결정

(1) 심리

강제관리의 신청이 있으면 집행법원은 신청서의 기재와 첨부서류에 의하여 강제집행의 일반요건과 강제관리에 필요한 요건 등에 관하여 형식적 심사를 한다. 집행권원의 내용인 청구권의 존부 등 실체적 요건의 존부는 심리의 대상이 되지 않는다. 구체적으로 심리·조사하여야 할 사항은 강제경매의 경우와 대체로 같다([II] 제3장 제1절 5. 가. 강제경매개시결정 참조).

다만 강제관리의 경우에는 부동산이 수익을 발생할 수 있는 것임을 요하고, 또 수익이 있더

라도 절차비용을 상환하기에도 부족할 정도의 소액이면 강제관리의 실익이 없으므로 이 점을 조사할 필요가 있다. 반면에 강제경매나 임의경매개시결정이 있는 부동산에 대하여도 강제관리개시결정을 할 수 있으므로(후술 바. 강제관리와 강제경매의 경합 참조) 경매절차가 진행 중인 부동산인지의 여부는 강제관리개시결정의 발령 단계에서는 조사할 필요가 없다.

심리에 심문이나 변론을 거칠 필요가 없음은 강제경매의 경우와 같다. 심리의 결과 신청이 적법하면 강제관리개시결정을 하고 신청이 이유 없으면 결정으로 신청을 기각하며, 만약 약 요건에 흠이 있고 그 흠이 보정할 수 없는 것인 때에는 결정으로 신청을 각하한다. 보정할 수 있는 것이면 보정을 명한다.

신청기각 또는 각하의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 164조 4항).

(2) 강제관리개시결정의 내용

강제관리개시결정에는 다음 사항을 적고 판사가 서명날인한다. 다만 서명은 기명으로 갈음할 수 있다(민소 224조 1항 단서).

① 채권자, 채무자의 이름·주소

437 ② 대리인이 있는 경우에는 대리인의 표시

③ 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자가 있는 때에는 그 제3자의 이름·주소
부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자란 목적부동산의 임차인·지상권자 등 목적부동산의 과실을 채무자에게 지급할 의무가 있는 자를 말한다.

부동산 수익을 지급할 제3자가 없는 경우 또는 그 존부가 판명되지 않았거나 그 제3자의 이름·주소 등이 판명되지 않은 경우에는 개시결정에는 제3자를 적을 필요가 없고, 개시결정 후에 그 제3자의 존재와 이름·주소가 판명되면 개시결정을 경정하여 제3자의 이름·주소를 추가함과 아울러 그 제3자에 대하여 관리인에게 지급할 것을 명하는 문구(민집 164조 1항)를 추가하는 결정을 한다(후술 다. (3) 수익지급의무를 부담하는 제3자에 대한 송달 참조).

④ 부동산의 표시(별지로 붙인다)

⑤ 청구금액

⑥ 집행력 있는 집행권원

⑦ 부동산에 대하여 강제관리절차를 개시한다는 문구

⑧ 채권자를 위하여 부동산을 압류한다는 취지의 선언

⑨ 채무자에게 관리사무에 대한 간섭과 부동산 수익의 처분을 금하는 문구(민집 164조 1항)

- ⑩ 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자에 대하여 관리인에게 지급할 것을 명하는 문구(민집 164조 1항)
- ⑪ 관리인의 부동산 수익처리기간을 정하는 경우 그 기간(민집규 91조 1항)
- ⑫ 관리인의 이름·주소
- ⑬ 결정 연월일

[전산양식 A3540] 부동산강제관리개시결정

438

제2편
제3장
제3절
5

○ ○ 지 방 법 원
강제관리개시결정

사 건 20 타기 부동산강제관리
채 권 자
채 무 자
제 3 자

주 문

1. 별지 기재 부동산에 대한 강제관리절차를 개시하고 채권자를 위하여 이를 압류한다.
2. 채무자는 관리인의 사무에 간섭하거나 위 부동산의 수익을 처분하여서는 아니 된다.
3. 제3자는 위 부동산의 수익을 관리인에게 지급하여야 한다.
4. 아래 사람을 이 사건 관리인으로 임명한다.

○○지방법원 소속 집행관 ○○○

청구금액

10,000,000원(20○○. ○. ○.자 대여금) 및 이에 대한 20○○. ○. ○.부터 20○○.
○. ○.까지 연 20%의 비율에 의한 이자
합계 12,000,000원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20○○가소○○○○ 대여금 사건의 집행력 있는 판결정본에 기하여 한 이 사건 신청은 이유 있으므로, 주문과 같이 결정한다.

20○○. ○. ○.

판사

㉑

민집 164①

주 : ① 수익을 지급할 제3자가 없는 때 또는 그 존재가 판명되지 않은 때에는 제3자의 이름과 주소 및 제3자는 위 수익을 관리인에게 지급하여야 한다는 문구를 적지 않는다.

② 예외적으로 관리인을 개시결정과 동시에 임명하지 않는 때에는 관리인의 임명에 관한 문구를 적지 않는다.

439 (3) 강제관리개시결정의 효력

강제관리는 수익의 분배를 목적으로 하는 부동산집행이므로 그 개시결정에 의한 압류의 효력도 부동산에 대한 것과 수익에 대한 것으로 나누어 생각할 수 있다.

먼저, 부동산에 대한 처분금지의 효과는 강제경매의 개시결정에 의한 압류의 경우와는 그 내용이 다르다. 즉 채무자는 강제관리절차를 방해하는 처분행위를 하지 못할 뿐 그 제한에 어긋나지 않는 범위 내에서는 유효하게 부동산을 양도하고 또 저당권도 설정할 수 있다. 다만 이 경우 양수인 또는 담보권(달리 강제관리에 우선하는 담보권이 없는 한)의 실행에 의한 매수인은 강제관리에 의한 수익권의 제한이 붙은 부동산을 취득한 것이 되므로 강제관리가 계속되고 있는 동안에는 수익을 할 수 없게 된다(후행의 강제경매에 의하여 매수인에게 소유권이 이전된 경우에는 견해가 나뉜다. 후술 바. (2) 다른 채권자의 신청에 의한 경합 참조). 강제관리 중인 부동산의 양수인은 용익권의 부담이 있는 부동산을 취득한 것과 마찬가지로, 양수인의 채권자는 이 부동산에 대하여 강제관리를 매각조건으로 하여 강제경매를 신청할 수 있다. 그러나 반대로 전소유자의 채권자는 강제관리를 신청한 채권자일지라도 양도된 부동산에 대하여 강제경매를 신청할 수 없다.

한편 수익의 처분금지효는 과거 및 장래의 과실에도 미치기 때문에 이 법률관계는 마치 수익금부청구권을 압류한 경우와 비슷하다.

(가) 채권자에 대한 효력

채권자는 법원에 적법한 강제관리절차의 수행을 요청할 수 있고, 만일 관리인의 관리행위가 부적법하거나 부적당한 경우에는 집행법원에 지휘·감독을 하거나, 경우에 따라서는 관리인을 해임하도록 요청할 수 있다. 그러나 채권자가 직접 관리인에게 관리사무를 지휘할 수는 없다. 관리인은 법원이 선임한 집행보조기관으로서 강제관리권을 행사하고 있을 뿐이고, 독립한 집행기관은 아니며 집행기관으로서의 책임은 집행법원에 있다. 관리인의 위법한 업무수행으로 손해를 본 채권자는 손해배상청구를 할 수 있다.

440

(나) 채무자에 대한 효력

채무자는 강제경매의 경우와 달리 부동산을 이용 또는 관리할 권능을 잃고, 관리를 위하여 필요한 경우에는 부동산을 관리인에게 인도할 의무를 지며 관리인의 관리사무에 간섭하거나 부동산의 수익을 처분하거나 다른 사람에게 양도할 수 없고 제3자로부터 수익을 추심할 수 없다.

목적부동산을 채무자 이외의 제3자가 점유하고 있는 경우 강제관리를 위해 그 부동산의 점유가 필요하다면, 채권자가 미리 부동산인도청구권에 대한 집행(민집 244조)을 하거나

관리인이 인도소송을 제기하여 그 집행력으로 인도받은 후 관리할 수 있다. 관리인이 아닌 채무자가 제3자를 상대로 인도소송을 제기하였다면 당사자적격이 없는 자가 제기한 것으로 부적법한 소로서 각하하여야 한다.

(다) 수익지급의무를 부담하는 제3자에 대한 효력

수익지급의무를 부담하는 제3자는 강제관리개시결정을 송달받은 이후에는 채무자에게 수익을 지급하여서는 안 되고 관리인에게 이를 지급하여야 한다(민집 164조 3항). 따라서 이를 무시하고 채무자에게 부동산의 수익을 지급하더라도 변제의 효력이 생기지 않는다. 한편 위 규정은 수익지급의무를 부담하는 제3자에 대한 강제관리개시결정의 효력발생요건을 정한 것이지 관리인의 권한 범위를 시기적으로 제한하는 취지는 아니다. 따라서 강제관리개시결정을 송달받은 제3자가 그때까지 채무자에게 지급하지 않은 수익은 비록 강제관리가 개시되기 전에 발생한 것이라도 모두 관리인에게 지급하여야 하고, 송달시점을 기준으로 그 이후 수익에 대하여만 관리인에게 지급하여야 하는 것이 아님을 주의하여야 한다(민집 164조 2항 참조). 또한 압류 후에 취득한 반대채권을 자동채권으로 한 상계로써 채권자에게 대항하지 못한다(민 498조).

(라) 압류의 효력이 미치는 범위

수확하였거나 수확할 과실과 이행기에 이르렀거나 이르게 될 과실은 처분이 금지된 수익에 속한다(민집 164조 2항). 따라서 천연과실의 경우 이미 수확한 것이라도 다른 것과 구별할 수 있으면 처분이 금지된 수익에 포함되며, 법정과실도 이미 이행기에 이른 것이라도 아직 채무자에게 지급되지 않은 것은 강제관리개시결정이 제3자에게 송달된 이후부터는 관리인에게 지급하고 채무자에게 지급하여서는 안 된다. 제3자가 그 수익을 관리인에게 지급하지 않을 경우 관리인은 수익금 지급청구나 추심의 소를 제기하여 집행권원을 받아 강제할 수 있을 뿐 집행권원 없이 그 인도를 직접 강제할 수는 없다.

441

나. 강제관리개시결정등기의 촉탁

집행법원이 강제관리개시결정을 하면 법원사무관등은 즉시 그 사유를 등기부에 기입하도록 등기관에게 촉탁하여야 하며, 등기관은 위 촉탁에 따라 강제관리개시결정사유를 기입하여야 한다(민집 163조, 94조).

위 등기의 촉탁은 개시결정과 동시에 또는 개시결정 직후에 하되 개시결정 정본을 채무자에게 송달하기 전에 하여야 한다.

등기촉탁서에는 강제경매개시결정등기 촉탁의 경우와 같이 강제관리신청사건의 번호,

부동산의 표시, 등기관리자, 등기의무자, 등기원인과 그 연월일, 등기의 목적, 과세표준, 등록면허세액, 첨부서류, 등기소의 표시, 촉탁연월일 등을 기재하고 법원사무관등의 기명날인이 있어야 한다(부등 22조 2항, 부등규 43조, 44조).

강제관리개시결정등기의 등록면허세 등 세금과 등기신청수수료에 관하여는 [II] 제3장 제1절 5. 나. (3) 촉탁서의 기재사항과 전자촉탁 시 입력사항 및 첨부서류 참조.

촉탁서에 대한 첨부서류로서는 강제관리개시결정 정보 1통과 등록면허세 영수필확인서 1통이 필요하다.

위 촉탁에 의하여 등기를 한 등기관의 등기사항증명서 송부, 등기사항증명서에 갈음한 통지서의 송부 등은 강제경매개시결정등기 후의 등기관의 조치와 같다(등기예규 1604호 참조).

- 442 다만 등기관은 촉탁서에 기재된 등기사항증명서 작성연월일 이후에 등기기록에 변동사항이 없으면 등기사항증명서의 송부에 갈음하여 변동사항이 없다는 취지의 통지서를 송부할 수 있다(등기예규 1373호 유추).

그러나 등기관은 부동산이 등기기록상 채무자의 소유에 속하지 않거나 건물의 면적, 구조 등이 등기기록의 표시와 전혀 부합하지 않은 경우 그 밖의 강제관리의 개시에 장애가 될 사실이 명백한 경우에는 등기의 촉탁을 각하하고 그 사유를 집행법원에 통지하여야 한다.

집행법원이 위 통지를 받은 때에는 강제관리의 개시에 장애가 될 사실이 확정적인 것이라면 강제관리절차를 취소하여야 하고, 그 장애사실이 상당한 기간 내에 소멸될 수 있는 것이라면 상당한 기간을 정하여 그 장애의 소멸증명을 채권자에게 명하고 그 기간 내에 증명이 되지 아니하면 강제관리절차를 취소한다(민집 163조, 96조 1항). 다만 강제경매개시에 장애가 될 사유와 강제관리개시에 장애가 될 사유가 반드시 공통된 것은 아니고, 경우에 따라서는 전자의 장애사유에는 해당되나 후자의 장애사유에는 해당되지 않는 것이 있다. 예를 들어, 목적부동산을 임의로 양도할 수 없도록 금지되어 있는 경우, 그것은 강제경매절차에서는 장애사유에 해당되나 채무자가 그 부동산을 수익할 수 있으면 강제관리는 가능하므로 강제관리개시에는 장애사유가 되지 않는다.

[전산양식 A3541] 등기촉탁서

○ ○ 지 방 법 원				
등기촉탁서				
○○등기소 등기관 귀하				
사 건	20 타기	부동산강제관리		
부동산의 표시	별지와 같음			
등기관리자				
등기의무자				
등기원인과 그 연월일	20 . . .	.자 부동산강제관리개시결정		
등기목적	부동산강제관리개시결정등기			
과세표준	금	원		
등록면허세	금	원(지방교육세 포함)		
등기신청수수료	금	원		
첨 부	부동산강제관리개시결정 정보 1부			
위 등기를 촉탁합니다.(등본작성일 : 20 . . .)				
2000. 0. 0.				
법원사무관 ㉠				

접 수	. . . 제 호	처리인	등기관 확인	각종 통지

443

제2면
제3장
제3절
5

민집 163, 94

한편 이미 다른 강제관리개시결정등기가 되어 있는 경우에도 등기관은 그 등기촉탁을 각하하여서는 안 되고 다시 강제관리개시결정등기를 하여야 한다(민집 163조, 87조 1항 참조).

그 밖에 촉탁서의 기재사항 및 첨부서류, 촉탁의 방법, 등기의 방법, 부동산 멸실 등에 의한 강제관리절차의 취소 등에 관하여는 강제경매개시결정등기의 경우에 준하여 처리한다([II] 제3장 제1절 5. 나. 경매개시결정등기의 촉탁 참조).

다. 강제관리개시결정의 송달

(1) 채무자에 대한 송달

압류는 채무자에게 그 결정이 송달된 때 또는 민사집행법 94조의 규정에 따른 등기가

444 된 때에 그 효력이 생기므로(민집 163조, 83조 4항) 법원은 직권으로 그 결정 정본을 채무자에게 송달하여야 한다.

송달의 방법, 시기 등은 강제경매개시결정의 경우와 같다[상세한 것은 [III] 제3장 제1절 5. 다. (1) 채무자에 대한 송달 참조].

(2) 채권자에 대한 송달

강제관리개시결정은 일반의 결정·명령의 경우와 마찬가지로 당사자에게 고지되어야 하므로 채권자에 대하여도 고지의 방법으로 그 정본을 송달한다. 그러나 송달의 방법에 의하지 않고 적당한 방법으로 고지하여도 무방하다.

(3) 수익지급의무를 부담하는 제3자에 대한 송달

(가) 강제관리개시결정은 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자에게는 이를 송달하여야 그 효력이 발생하므로(민집 164조 3항), 그러한 제3자가 있는 때에는 개시결정 정본을 송달하여야 한다.

개시결정 정본을 송달받은 제3자는 그 수익을 채무자에게 지급하면 안 되고 관리인에게 지급하여야 할 제한을 받게 된다. 따라서 제3자는 개시결정 정본을 송달받은 후에 그 수익을 채무자에게 지급하여도 관리인에 대하여 그 지급의무를 면하지 못한다.

그러나 아직 개시결정의 송달을 받지 못하여 강제관리가 개시된 사실을 모르고 그 수익을 채무자에게 지급한 경우에는 비록 채무자에게는 이미 개시결정이 송달되어 있었다 하더라도 유효한 변제가 된다.

(나) 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자가 강제관리개시결정 당시에 판명되면 개시결정에 그 제3자를 표시하게 되므로 개시결정에 표시된 제3자에 대하여서만 그 결정 정본을 송달하면 된다.

그러나 강제관리개시결정 후에 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자의 존재가 밝혀진 때에는, 채권자로 하여금 제3자 추가결정신청과 강제관리개시결정서의 송달신청을 하게 하여 법원이 이에 기하여 제3자 추가결정을 하고 그 결정 정본과 강제관리개시결정 정본을 함께 제3자에게 송달하는 것이 통상의 실무처리방법이나, 법원이 직권으로 추가결정을 하여도 무방하다.

445

제3자 추가결정은 강제관리개시결정의 경정결과와 유사하기는 하나, 경정결정(민집 23조 1항, 민소 224조 1항, 211조)은 당초 강제관리개시결정에 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자의 존재를 누락하였음이 명백한 경우에 이루어지는 것임에 반하여, 위 추가

결정은 강제관리개시결정 이후에 비로소 제3자의 존재가 밝혀진 경우에 하는 것이다. 또한 경정결정의 경우 사건번호를 ‘가정’으로 하고 기록을 ‘첨철(별책으로 편철하되 주기록과 함께 보존)’하게 되나(재일 2003-1), 위 추가결정은 이른바 중간결정으로서 기존의 사건번호 및 사건번호를 따르고 기록에 ‘가철’한다(재민 91-1).

[전산양식 A3542] 제3자 추가결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정	
사 건 20 타기 채 권 자 채 무 자	부동산강제관리 주 문 이 법원의 20 . . . 자 부동산강제관리개시결정의 제3자로서 ○○시 ○○구 ○○로 ○○ ○○○를 추가한다. 제3자는 위 부동산의 수익을 관리인에게 지급하여야 한다. 2000. ○. ○. 판사 인

제2편
제3장
제3절
5

위 추가결정과 강제관리개시결정 정본이 그 제3자에게 송달되어야만 비로소 그 제3자에 대한 강제관리개시결정의 효력이 발생한다(민집 164조 3항).

채권자, 채무자 및 관리인에게도 위 추가결정 정본을 송달한다.

(4) 공유자에 대한 통지

446

부동산의 공유지분에 대한 강제관리의 경우에는 채무자에게 강제관리개시결정을 송달하는 외에 채무자 이외의 공유자에게는 강제관리개시결정이 있었다는 사실을 통지하여야 할 것이라는 견해가 있으나, 법률상 공유자에게 위 사실을 통지하여야 한다는 규정은 없다.

라. 부동산의 침해방지를 위한 조치

강제관리에서도 강제관리개시결정을 한 후에 법원이 부동산에 대한 침해행위를 방지하기 위하여 필요한 조치를 취할 수 있다(민집 163조, 83조 3항). 상세한 것은 [II] 제3장 제1절 5. 자. 부동산의 침해행위 방지를 위한 조치 참조.

마. 강제관리개시결정에 대한 이의

강제관리개시결정에 대한 불복은 집행에 관한 이의의 성질을 가진 강제관리개시결정에 대한 이의신청의 방법에 의하여야 하고, 그 이의신청에 대한 재판에 대하여 비로소 즉시항고를 할 수 있을 뿐이며 강제관리개시결정에 대하여 직접 즉시항고의 방법으로 불복신청을 할 수는 없다(민집 163조, 86조 1항, 3항). 강제관리개시결정에 대한 이의는 강제관리가 종결될 때까지 신청할 수 있다. 이의신청에 대하여는 별도의 사건번호를 부여하되(사건 부호는 ‘타기’로 함), 그 기록을 본래의 강제관리 사건기록에 합철하고, 표지에 사건번호와 사건명을 병기한다(재일 2003-1 재민 91-1).

그 밖에 강제관리개시결정에 대한 이의사유, 이의신청의 방법, 이의신청권자, 심리 및 재판, 집행정지 등에 관하여는 강제경매개시결정에 대한 이의에서 설명한 바에 준하여 생각하면 된다(II] 제3장 제1절 5. 바. 강제경매개시결정에 대한 이의 참조).

447 강제관리 목적부동산의 관리·수익에 관하여 집행채권자에게 대항할 수 있는 권리를 가지고 있어 강제관리를 막을 권리를 가진 제3자는 민사집행법 168조, 48조에 의하여 제3자의이의 소를 제기하여 다툴 수 있을 뿐이고, 강제관리개시결정 자체에 대하여 불복할 수는 없다.

바. 강제관리와 강제경매의 경합

(1) 동일채권자의 신청에 의한 경합

강제경매는 원물을 매각하는 것이고 강제관리는 원물을 매각하지 않은 채 관리하여 수익을 얻으려고 하는 것이므로, 양자는 집행방법이라는 측면에서는 근본적으로 차이가 있고, 채권자는 두 가지 중 어느 한 가지 방법으로 집행하게 하거나 두 가지 방법을 함께 사용하여 집행하게 할 수 있다(민집 78조 3항).

즉 이미 강제관리절차가 개시되어 있는 부동산에 관하여 동일한 채권자는 다시 강제경매신청을 할 수 있을 뿐만 아니라(민집 81조 5항 참조), 이미 강제경매절차가 개시되어 있는 부동산에 관하여 동일한 채권자는 다시 강제관리신청을 할 수도 있다.

또 동일한 채권자가 동일한 채무자 소유의 동일한 부동산에 관하여 강제관리와 강제경매를 동시에 신청할 수도 있다.

이와 같이 강제관리와 강제경매가 경합하는 경우에는 양자는 각각 정해진 절차에 따라 병존 진행하게 되나, 강제관리는 채무자가 그 부동산을 소유하고 있음을 전제로 하고 있으

므로 대금납부에 의하여 부동산의 소유권이 매수인에게 이전될 때까지만 강제관리절차를 진행할 수 있을 뿐이고, 소유권이전 후에는 집행법원은 관리인으로 하여금 그때까지의 수익을 채권자에게 지급하도록 한 다음 강제관리의 취소결정을 하여야 한다[민집 163조, 96조 1항. 후술하는 9. 나. (2) (다) 부동산의 멸실 등 참조].

(2) 다른 채권자의 신청에 의한 경합

동일한 채무자의 동일 부동산에 관하여 한 사람의 채권자가 강제경매(또는 임의경매)를, 다른 채권자가 강제관리를 신청할 수 있음은 동일한 채권자의 경우와 같다.

이 경우 동일한 채권자가 두 가지 집행방법을 신청한 경우와 마찬가지로 대금납부에 의하여 매수인에게 부동산의 소유권이 이전될 때까지는 양 절차의 병존이 인정되나, 그 후에 양 절차의 관계가 어떻게 되는지에 관하여는 다툼이 있다.

제1설은 강제경매가 원물집행이므로 대금납부에 의하여 매수인에게 소유권이 이전된 때에는 강제관리절차를 취소하여야 한다고 본다.

제2설은 ① 강제경매신청채권자의 채권이 강제관리신청채권자의 채권보다 우선하는 경우에는 대금납부에 의하여 소유권이 이전되면 법원은 강제관리를 직권으로 취소하여야 하고, ② 강제관리신청채권자의 채권이 우선하는 경우에는 강제관리절차의 존속을 특별매각 조건으로 하는 경매만 가능하므로 대금납부에 의하여 매수인에게 소유권이 이전된 후에도 그 채권이 만족을 얻을 수 있을 때까지 강제관리를 계속할 수 있으며, ③ 양 채권이 서로 우열이 없는 경우(양 채권이 모두 일반채권인 경우)에는 먼저 압류의 효력이 발생한 절차가 뒤의 절차에 우선하게 되어 강제관리개시결정에 의한 압류의 효력이 먼저 발생하였으면 강제관리는 그대로 존속하게 된다고 본다(한편 기본적으로는 제2설의 입장을 따르되 양 채권이 모두 일반채권인 경우에는 압류의 효력발생시기의 선후를 불문하고 원본집행인 강제경매가 우선하는 것으로 보아 소유권이 매수인에게 이전되면 강제관리절차를 취소하여야 한다는 견해도 있다).

한편 선행의 강제관리의 압류채권자로서 자신도 모르는 사이에 후행의 강제경매에 의하여 목적부동산이 매각됨으로써 그 강제관리절차가 취소되어 불측의 손해를 입을 염려가 있는 경우를 방지하기 위하여, 강제관리개시결정이 된 부동산에 대하여 강제경매개시결정이 있는 때에는 법원사무관등은 강제관리의 압류채권자, 배당요구를 한 채권자와 관리인에게 그 취지를 통지하여야 한다[민집규 43조, 전술한 [II] 제3장 제1절 5. 다. (3) 강제관리의 압류채권자 및 관리인에 대한 통지 참조].

(3) 가압류 또는 가처분집행과의 경합

가압류집행이 되어 있는 부동산에 대하여 다른 채권자가 강제관리신청을 하는 경우에는, 가압류의 집행이 강제관리절차를 개시하는 데 장애가 될 수는 없으므로 강제관리개시 결정을 할 수 있다.

- 449 다만 가압류집행으로서 강제관리절차가 개시된 후에(민집 78조 4항) 다른 채권자로부터 다시 강제관리신청이 있는 때에는 민사집행법 87조를 적용하여 이중의 강제관리신청이 있는 것으로 보아 처리하면 된다. 본집행으로서 강제관리가 개시된 후에 가압류의 집행으로서의 강제관리신청이 있는 경우에도 마찬가지이다.

한편 가압류의 집행으로서 하는 강제관리는 집행의 보전을 목적으로 하는 것이므로, 채권자에게 금전채권의 만족을 얻게 할 수 없어 관리인은 수익을 추심하여 채권자에게 배당하는 것이 아니라 청구채권액에 해당하는 금액을 지급받아 공탁하여야 한다(민집 294조).

그런데 처분금지가처분이 되어 있는 경우에는 문제가 다르다. 그 처분금지의 내용이 채무자에게 부동산자체의 처분을 금하고 있을 뿐이라면 강제관리가 가능할 것이다. 그러나 가처분의 내용이 채무자에게 부동산의 이용관리와 수익을 금지하는 취지가 포함되어 있는 경우에는 가처분의 집행과 강제관리의 집행이 서로 저촉되므로, 그와 같은 가처분집행이 되어 있는 부동산에 대하여는 강제관리개시결정을 할 수 없다고 할 것이다.

사. 가압류집행을 위한 강제관리의 본집행으로의 이행절차

(1) 부동산에 대한 가압류의 집행방법에는 당해 가압류결정을 발한 법원의 법원사무관 등의 촉탁에 의하여 가압류기입등기를 하는 방법(민집 293조)과 가압류의 집행을 위한 강제관리(가압류의 집행방법으로서의 강제관리)를 하는 방법(민집 78조 4항)이 있다.

전자의 경우에는 채무자는 부동산의 처분이 금지됨에 그치고 사용수익권을 상실하는 것은 아니나, 후자의 경우에는 채무자는 사용수익권을 박탈당하고 관리인으로 하여금 그 수익을 공탁하도록 하여 청구채권의 집행을 보전할 수 있는 것이다(민집 294조). 가압류의 집행을 위한 강제관리를 개시하는 방법은 두 가지가 있다.

첫째는 가압류기입등기에 의한 가압류집행을 한 후에 다시 가압류채권자의 신청에 따라 강제관리를 개시하는 방법이다(이 경우에는 양자의 집행방법이 병용된다).

- 450 둘째는 채권자가 처음부터 가압류의 집행을 위한 강제관리의 신청을 하여 강제관리를 개시하는 방법이다.

가압류집행을 위한 강제관리의 신청방법, 개시결정의 방법, 강제관리절차 등은 대체로

본집행으로서의 강제관리에 준한다. 이에 관하여는 [V] 제8장 제1절 3. 부동산 수익의 가압류를 위한 강제관리 참조.

(2) 가압류집행을 위한 강제관리가 개시된 후 그 가압류채권자가 집행권원을 취득하여 본집행으로서의 강제관리를 신청한 경우에, 다시 강제관리개시결정을 하고 기입등기를 촉탁하여야 하는가에 관하여는 다툼이 있다. 즉 위와 같은 경우에는 ① 이미 가압류집행을 위한 강제관리개시결정이 되어 있기 때문에 동일한 개시결정을 이중으로 할 필요가 없으므로 본집행신청사건을 가압류를 위한 강제관리집행사건에 병합함으로써 본집행으로 이행하게 된다는 견해, ② 사건을 병합할 필요 없이 본집행으로서의 강제관리의 신청에 따라 당연히 본집행으로 이행하게 된다는 견해, ③ 다시 강제관리개시결정을 하고 그 신청이 있었다는 취지를 등기기록에 기입하여야 한다는 견해 등이 있다. 민사집행법 87조의 압류의 경합과의 균형상 본압류의 효력이 언제 생겼는가를 절차상 명확히 하기 위하여 ③의 견해에 따라 처리함이 타당하다고 할 것이다.

6. 현금화절차

가. 조세 그 밖의 공과금 주관 공공기관에 대한 통지

법원사무관등은 강제관리개시결정을 한 때에는 조세 그 밖의 공과금을 주관하는 공공기관에게 교부청구를 할 수 있는 기회를 부여하기 위하여 그 사실을 통지하여야 한다(민집규 84조). 강제경매절차에서는 조세 그 밖의 공과금을 주관하는 공공기관에 대하여 채권신고 최고를 하도록 법에 규정하고 있다(민집 84조 4항).

이에 반하여 민사집행법은 강제관리에 관하여는 위와 같은 공공기관에 대한 최고의 규정을 두고 있지 않다. 이는 강제경매에서는 배당요구의 종기를 정하고 남은 가망이 있는지 여부를 결정하며 또한 매각조건을 확정하여 매각을 하기 위하여 가압류채권자 및 담보권자에게 최고를 하는 데 비하여, 강제관리에서 담보권자는 배당을 받을 수 없다고 해석되고 [반대설 있음, 상세한 것은 후술 7. 다. (1) 배당요구를 할 수 있는 채권자 참조], 또 채권액의 다소에 의하여 무잉여여부가 결정되는 것도 아니며, 매각을 하지 않아 매각조건을 확정할 필요도 없어서 가압류채권자에 대하여도 최고를 할 필요가 없기 때문에 조세 그 밖의 공과금을 주관하는 공공기관에 대한 최고도 규정되어 있지 않은 것이다.

그러나 민사집행법 84조 4항의 취지가 배당요구를 할 수 있는 일반채권자와 조세채권자 등을 구별하여 특히 후자에 교부청구를 할 수 있는 기회를 부여하려는 것에 있으므로,

강제관리에서도 조세채권자 등에게 교부청구를 할 수 있는 기회를 부여하기 위하여 위와 같이 강제관리개시결정을 한 때에는 그 사실을 공과금 주관 공공기관에게 통지하도록 규정하고 있는 것이다.

통지를 하여야 할 상대방은 조세 그 밖의 공과금을 주관하는 공공기관으로 민사집행법 84조 4항과 동일하다. 통지의 방법, 시기 등도 민사집행법 84조 4항에 따른 강제경매의 경우에 준하여 처리할 것이다([III] 제3장 제1절 6. 다. 채권신고의 최고 참조).

나. 현황조사

강제경매의 경우에 준하여 처리한다(민집 163조, 85조, 민집규 94조, 46조 및 [II] 제3장 제1절 6. 마. 현황조사 참조).

다. 관리인

(1) 개설

강제관리는 부동산 자체의 현금화를 필요로 하지 않고 그 수익만을 대상으로 하는 집행이므로, 강제관리절차를 실시하기 위하여는 부동산 수익의 관리를 구체적으로 담당할 집행법원의 집행보조기관이 필요하다. 그 집행보조기관으로서 부동산의 수익을 관리·추심하여 변제를 하는 자가 관리인이다.

452 (2) 관리인의 임명

(가) 관리인은 집행법원이 임명한다(민집 166조 1항 본문). 채권자는 적당한 사람을 추천할 수 있으나(같은 조 1항 단서) 법원은 이에 구속되지 않고 자유롭게 적당한 사람을 임명할 수 있다.

관리인의 자격에는 제한이 없으므로 관리행위를 함에 적당한 능력이 있으면 누구라도 관계없다. 신탁회사, 은행, 그 밖의 법인도 가능하다(민집규 85조 2항). 관리인의 직무나 권한에 비추어 볼 때 채무자는 관리인으로 임명되기에 적당하지 않다. 그러나 만약 농지나 과수원과 같이 채무자에게 계속 관리하도록 하는 것이 적당한 경우에는 채무자를 포함한 여러 명의 관리인을 임명하든가 혹은 채무자를 관리인의 보조자로 하여 관리를 계속하도록 할 수는 있을 것이다. 채권자를 관리인으로 임명할 수 있는가에 관하여는 긍정설과 부정설이 있다.

통상 변호사나 집행관을 관리인으로 임명하면 좋을 것이다. 변호사나 집행관을 관리인

으로 임명하는 경우에는 그 변호사나 집행관은 정당한 이유없이 취임을 거절하지 못한다 할 것이나(변호사법 27조 2항, 집행관법 6조, 14조), 그 이외의 일반인은 관리인에 취임할 의무가 없으므로 일반인을 관리인으로 임명하려면 사전에 심문을 하여 취임 의향을 확인 하거나 승낙을 얻어 임명하는 것이 좋을 것이다.

관리인은 필요에 따라서는 한 사람 이상이라도 무방하다. 관리인이 여러 사람인 때에는 공동으로 직무를 수행하되, 법원의 허가를 받아 직무를 분담할 수 있다(민집규 86조 1항). 또한 관리인이 여러 사람인 때에는 제3자의 관리인에 대한 의사표시는 그중 한 사람에게 할 수 있다(민집규 86조 2항).

(나) 관리인의 임명결정은 강제관리개시결정과 다른 결정이나, 개시결정의 발효와 동시에 채무자는 사용수익권을 상실하고 관리인이 이것을 행사하여야 하기 때문에, 원활한 사무관리를 위하여 강제관리개시결정과 동시에 임명하여야 한다(민집규 85조 1항). 그런데 부득이한 사정으로 관리인의 임명이 지체되어 강제관리개시결정을 한 후에 별도로 임명결정을 하거나, 관리인으로 임명된 사람이 질병 등으로 사무에 착수하기 전에 관리인을 사임한 경우에는 개시결정 후에 개임하여도 무방하다.

453

[전산양식 A3543] 관리인 임명결정(강제관리개시결정과 별도로 하는 경우)

○ ○ 지 방 법 원 결 정			
사 건	20 타기	부동산강제관리	
채 권 자			
채 무 자			
주 문			
위 사건에 관하여 이 법원이 20 . . . 에 한 강제관리개시결정의 관리인으로 아래 사람을 임명한다.			
○○지방법원 소속 집행관 ○ ○ ○ (또는 변호사 ○ ○ ○) 2000. ○. ○. 판사 ㉠			

관리인이 임명된 때에는 법원사무관등은 압류채권자·채무자 및 수익의 지급의무를 부담하는 제3자에게 그 취지를 통지하여야 하고(민집규 85조 3항), 법원은 관리인에게 그

임명을 증명하는 문서를 교부하여야 한다(민집규 85조 4항).

(다) 관리인의 임명에 불복이 있는 이해관계인은 집행에 관한 이의를 할 수 있다(민집 16조 1항).

(3) 관리인의 해임·사임

(가) 관리인의 해임

① 관리인에게 관리를 계속할 수 없는 사유가 생긴 경우에는 법원은 직권으로 또는 이해
454 관계인의 신청에 따라 관리인을 해임할 수 있다(민집 167조 3항 전문). 관리인에게 관리를
계속할 수 없는 사유란 집행법원의 구체적인 지시라든가 행동기준에 따르지 않는 경우
또는 부적임이라는 것이 밝혀진 경우 등이 이에 해당될 것이나, 확실히 단정할 수는
없고 구체적인 경우에 따라 개별적으로 판단될 성질의 것이다. 해임을 신청할 수 있는 이
해관계인에 강제관리 자체에 이해관계를 가지는 채권자, 채무자가 포함됨에는 이론이 없
다. 그러나 개개의 관리행위를 하면서 관리인과 접촉하는 제3자(예를 들어, 수익의 지급의
무를 부담하는 제3자, 과실의 매수인 등)에게까지 해임신청권을 인정해야 할 것인가에 관
하여는 의문이 있다.

이해관계인으로부터 해임신청서가 제출되면 접수하여 주기록인 강제관리신청기록에 시
간적 접수순서에 따라 이를 편철하며, 인지는 불일 필요가 없다(재민 91-1).

② 법원이 관리인을 해임하는 경우에는 관리인을 심문하여야 한다(민집 167조 3항 후
문). 관리인이 해임된 때에는 법원사무관등은 압류채권자·채무자 및 수익의 지급명령을
송달받은 제3자에게 그 취지를 통지하여야 한다(민집규 87조 2항). 따라서 객관적으로는
수익의 지급의무를 부담하고 있더라도 아직 수익의 지급명령을 송달받지 않은 제3자에
대하여는 해임사실을 통지할 필요가 없다. 보통의 경우는 전임자가 해임되면 바로 후임자
가 임명될 것이므로, 후임자의 임명통지서에 전임자의 해임사실을 명시하면 될 것이다.

③ 해임결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다는 규정이 없으므로 불복이 있는 자는
집행에 관한 이의를 할 수 있다(민집 16조 1항).

(나) 관리인의 사임

관리인은 정당한 이유가 있는 때에는 법원의 허가를 받아 사임할 수 있다(민집규 87조
1항). 정당한 이유는 질병, 공직취임 등 관리인의 개인적 사정과 당해 관리절차의 진행정
도, 그 관리인의 필요성 등을 종합적으로 판단하여, 적절한 후임자가 내정되어 있고 원활
한 사무인계가 가능하다면 이를 넓게 해석하더라도 무방하다.

관리인이 사임한 때에는 법원사무관등은 압류채권자·채무자 및 수익의 지급명령을 송 455
달받은 제3자에게 그 취지를 통지하여야 한다(민집규 87조 2항, 1항). 불허가결정에 대하
여는 집행에 관한 이의가 허용된다 할 것이다. 허가결정에 대하여는 불복할 수 없는 것으
로 해석된다.

[전산양식 A3544] 관리인 해임결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정			
사 건	20	타기	부동산강제관리
채 권 자	○ ○ ○		
채 무 자	○ ○ ○		
관 리 인	○ ○ ○		
주 문 위 사건에 관하여 ××××의 사유로 위 관리인을 해임한다. 2000. 0. 0. 판사 인			

(4) 관리인의 지위

(가) 관리인의 지위에 관하여는 국가의 집행권을 행사하는 집행기관이라는 견해도 있으 456
나, 강제관리는 국가가 강제집행권에 기하여 채무자로부터 박탈한 부동산의 관리·수익권
을 법원이 관리인에게 수여하고, 관리인은 그 수권에 기하여 관리·수익권을 행사하는 것
이므로 집행법원의 집행보조기관이라고 보는 것이 다수설이다. 따라서 관리인은 법원의
임명에 의하여 집행보조기관으로 직무를 행하는 것이며, 채권자 또는 채무자의 대리인이
아니므로 채권자 또는 채무자의 의사에 따라서 관리행위를 할 필요는 없고 오직 집행법원
의 지휘·감독에 따르면 충분하다.

(나) 관리인과 집행법원과의 관계는 집행법상의 관계이나, 채무자 및 수익을 지급할 제3
자에 대한 관계에서는 자기의 이름으로 채무자의 관리·수익권을 행사하고 그 효과도 채무
자에게 귀속되므로 부동산의 수익에 관한 개개의 행위는 집행행위가 아니고 사법(私法)상
의 행위이다.

따라서 수익을 지급할 제3자가 관리인에게 지급하는 것은 채무자에 대한 변제가 되며, 관리인이 수취한 수익을 배당하는 것은 채무자의 채권자에 대한 변제가 된다.

(5) 관리인의 권한

(가) 부동산의 점유

① 관리인은 관리와 수익을 하기 위하여 채무자가 점유하는 부동산을 인도받아 스스로 그 부동산을 점유할 수 있다(민집 166조 2항 전문).

② 채무자가 임의로 부동산을 인도하지 않고 관리인의 점유에 실력으로 저항할 때에는 집행관에게 원조를 요구할 수 있다(민집 166조 2항 후문, 7조 2항). 이 경우 집행관은 저항을 배제하기 위하여 스스로 강제력을 사용할 수 있고(민집 5조 1항), 경찰 또는 국군의 원조를 요청할 수 있다(민집 5조 2항).

③ 제3자가 부동산을 점유하고 있고 이를 관리인에게 인도할 것을 거부하는 때에는, 그 제3자가 채무자에게 인도의무를 부담하고 있는 경우에 한하여 관리인은 채무자를 대신하여 그 인도를 청구할 수 있음에 그치고 제3자에 대하여 강제력을 사용하여 직접 인도받을 수 없다. 이 경우 관리인은 제3자를 상대로 인도청구 소송을 제기할 수 있다. 관리인의 소송행위는 그 자격에 의하여 당사자로서 소송을 수행하는 것이다(제3자의 소송담당). 따라서 관리인이 아닌 채무자가 인도소송을 제기하였다면 당사자적격이 없는 자가 제기한 것으로 부적법한 소로서 각하하여야 한다. 한편 위와 같은 관리인의 인도청구 권한은 강제 관리개시결정의 부동산에 대한 효력에서 비롯하는 것이므로 대상 부동산을 점유하고 있는 제3자에게 강제관리개시결정이 송달되었는지를 묻지 않고 인정된다.

457 ④ 채무자의 부동산의 공유지분에 대한 강제관리의 경우에는 목적부동산에 대한 다른 공유자의 사용수익권을 방해하면서까지 그 인도를 청구할 수는 없다. 그러나 채무자의 지분권의 범위 내에서의 사용수익을 다른 공유자가 방해할 때에는 민사집행법 166조 2항 후문에 의하여 그 방해를 배제시킬 수 있다.

(나) 제3자에 대한 수익의 추심

관리인은 부동산의 수익을 채무자에게 지급할 제3자가 있는 때에는 채무자에 갈음하여 그 제3자에 대하여 수익을 자기에게 지급할 것을 청구할 수 있다(민집 166조 3항).

제3자가 임의로 지급하지 않을 때에는 관리인은 자기의 이름으로 이행청구소송을 제기하고 강제집행을 할 수 있다. 다만 수익지급의무를 부담하는 제3자에게 강제관리개시결정이 송달되어야 그 효력이 발생한다.

(다) 관리의 방법

① 관리인은 강제관리의 목적을 달성하기 위하여 부동산의 용법에 따라 이를 관리·수익하여야 할 법률상·사실상의 권한과 책임이 있다.

관리의 방법으로서 토지를 경작하여 수확물을 적당한 방법으로 현금화하는 것, 부동산에 관하여 임차권·지상권 등 용익권을 설정하고 차임·지료 등을 수취하는 것, 건물의 가치보존을 위하여 수리를 하는 것 등이 있을 수 있다.

강제관리개시결정에 의한 압류 전에 채무자가 용익권을 설정하여 압류당시에 수익지급의무를 부담하는 제3자가 있는 경우에는 관리인도 그 용익권에 구속된다(민집 166조 3항, 164조 3항). 이 경우 채무자가 설정한 용익권에 대항요건이 갖추어져야 하는가에 대하여는 긍정설과 부정설이 나뉜다. 긍정설은 부동산을 점유하지 못하고 또한 채권자에게 대항할 수 없는 용익권자는 관리인이 부동산을 점유하더라도 불복을 주장할 길이 없으므로 대항요건이 필요하다고 주장한다. 부정설은 대항요건을 구비하지 못한 용익권자가 목적부동산을 점유하고 있어도 이를 관리인이 강제로 빼앗을 수가 없고, 그 용익권이 채무자와의 사이에서 유효한 이상 목적부동산의 인도를 청구할 수도 없으므로 대항요건을 갖추지 못한 용익권도 관리인을 구속한다고 본다.

목적부동산의 압류 후에 채무자가 설정한 용익권은 관리인을 구속하지 않는다. 그러나 관리인은 이를 승인하고 수익의 지급을 청구할 수 있다. 458

강제관리의 방법으로서 관리인이 설정한 용익권은 강제관리취소결정이 있는 후에도 채무자를 구속한다.

공유지분에 대한 강제관리의 경우 공유자 사이에 목적부동산에 대한 사용·수익의 약정이 되어 있으면 관리인도 이에 구속된다. 용익권의 설정은 공유물의 관리에 관한 사항이므로 모든 공유자지분의 과반수의 찬성이 있어야 할 것이다(민 265조 본문). 이 경우 관리인은 채무자의 지분에 상당하는 수익만을 추심할 수 있음은 물론이다.

② 관리인은 부동산의 용법에 따라 관리·수익함을 요한다. 따라서 농경지를 택지로 전환하거나 주택을 공장으로 개조하는 등 그 성질을 변하게 하여 수익을 할 수는 없다.

또 민법 619조에 정한 기간을 넘어 부동산을 임대할 때에는 채무자의 동의를 얻어야 할 것이다.

③ 관리인은 그 직무수행을 위하여 필요한 때에는 보조자를 사용할 수 있다.

④ 집행법원은 관리에 필요한 사항과 관리인의 보수를 정하고, 관리인을 지휘·감독한다(민집 167조 1항). 이러한 관리에 필요한 사항을 알아보기 위하여 집행법원은 채권자와

채무자를 심문할 수 있고, 또 적당하다고 인정한 때에는 감정인을 참여하게 하여 그 의견을 들을 수 있다(민집규 2조).

그런데 관리의 방법 또는 그 변경은 원칙적으로 관리인의 판단에 위임되는 것이고, 법원은 필요하다고 인정한 때에 한하여 수시로 위와 같은 감독권의 행사로서 관리방법에 관하여 지시할 수 있을 뿐이며 항상 법원이 관리방법을 결정하여야 하는 것은 아니다(항상 집행법원이 정하여야 한다는 반대설 있음).

(6) 관리인의 의무

(가) 선관의무

- 459 관리인은 선량한 관리자의 주의로써 관리할 책임이 있다. 명문의 규정은 없으나 민법 681조의 수임인과 동일한 지위를 가진다고 보므로 당연하다.

따라서 관리인이 그 직무를 게을리 하여 관계인에게 손해를 가한 때에는 이를 배상할 책임이 있으므로, 법원은 필요하다고 인정한 때에는 관리인에게 보증을 제공하도록 명할 수 있다(민집 167조 2항). 민법 26조가 부채자재산관리인에게 담보를 제공하게 할 수 있다고 한 것과 같은 취지이다. 보증액수는 사건의 성질 그 밖의 제반사정을 참작하여 법원이 재량으로 정한다. 관리인이 그 보증을 제공하지 않더라도 법원은 그 제공을 강제할 수는 없고 관리인을 해임할 수 있을 따름이다.

관리인에 대하여 손해배상청구권을 취득한 자는 그 보증 위에 질권자와 동일한 권리를 가진다.

관리인은 보증제공명령에 대하여 집행에 관한 이의를 신청할 수 있다(민집 16조 1항).

(나) 계산보고의 의무

① 관리인은 매년 채권자·채무자와 법원에 수익 지출에 관한 계산서를 제출하여야 한다. 그 업무를 마친 뒤에도 또한 같다(민집 170조 1항).

강제관리가 여러 해 계속되는 경우에는 매 연도마다 계산서를 작성하여야 하며 또한 업무를 마친 뒤, 즉 관리인의 사임·해임 시나 관리절차의 종결 시에도 계산서를 작성하여야 한다.

채권자와 채무자에게 계산서를 제출하는 방법에 관하여는 법에 규정되어 있지 않다. 그러나 후술하는 이의신청의 기산일을 명확히 할 필요가 있으므로, 관리인이 직접 채권자와 채무자에게 제출하는 방법보다는 그들에게 송달할 계산서를 필요한 통수만큼 일괄하여 법원에 제출하면 법원이 이를 채권자와 채무자에게 송달하는 것이 타당하다.

여기서 채권자란 강제관리신청을 한 채권자 외에도 강제경매신청을 한 압류채권자 및 배당요구채권자 등도 모두 포함하는 취지로 풀이된다.

[전산양식 A3545] 관리인의 수익금 계산보고서

460

제○회 수익금 계산보고서																							
○○지방법원 판사 ○○○ 귀하																							
채 권 자 ○ ○ ○																							
채 무 자 ○ ○ ○																							
위 당사자 간 ○○지방법원 20 타기 부동산강제관리사전에 관하여 부동산수익금의 제○회 수지결산을 다음과 같이 보고합니다. 계 산 서 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px;">수</td> <td style="padding: 5px;">입</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">4,000,000원 수익금 20 . . . 부터 20 . . .</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">까지의 추심금(별지 추심금 내역서와 같음).</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">지</td> <td style="padding: 5px;">출</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1,500,000원 지출총액</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">내</td> <td style="padding: 5px;">역</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">1,000,000원 건물수선비</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">200,000원 작업원 일당</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">300,000원 관리인 보수</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">잔</td> <td style="padding: 5px;">금</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">2,500,000원 보관현금</td> </tr> </table> 2000. ○. ○. 강제관리인 ○○지방법원 소속 집행관 ① (별지 생략)		수	입		4,000,000원 수익금 20 . . . 부터 20 . . .		까지의 추심금(별지 추심금 내역서와 같음).	지	출		1,500,000원 지출총액	내	역		1,000,000원 건물수선비		200,000원 작업원 일당		300,000원 관리인 보수	잔	금		2,500,000원 보관현금
수	입																						
	4,000,000원 수익금 20 . . . 부터 20 . . .																						
	까지의 추심금(별지 추심금 내역서와 같음).																						
지	출																						
	1,500,000원 지출총액																						
내	역																						
	1,000,000원 건물수선비																						
	200,000원 작업원 일당																						
	300,000원 관리인 보수																						
잔	금																						
	2,500,000원 보관현금																						

계산서에는 관리에 의한 수익, 관리비용 및 조세 그 밖의 공과금 등의 지출 등의 명세를 구체적으로 적어야 한다. 수익에서 관리비용, 조세 그 밖의 공과금 등을 뺀 뒤에 그 잔액을 채권자에게 교부·배당한 때는 그 내용도 적어야 한다.

② 채권자와 채무자는 계산서를 송달받은 날부터 1주 이내에 집행법원에 이에 대한 이의신청을 할 수 있다(민집 170조 2항).

채권자 등으로부터 이의신청서가 제출되면 접수하여 주기록인 강제관리신청기록에 시 461

간적 접수순서에 따라 이를 편철하며 위 신청서에는 인지를 붙이지 않는다(재민 91-1).

적법한 이의신청이 있는 때에는 법원은 관리인을 심문한 뒤 결정으로 재판하여야 한다(민집 170조 4항 전문).

관리인의 계산에 잘못된 것이 없으면 이의신청을 기각하고, 이의신청이 이유 있는 때에는 관리인에게 관리방법의 변경, 계산의 시정 등을 명할 수 있고 부당지출금의 변상을 명할 수도 있다.

위 이의신청은 성질상 민사집행법 16조 1항의 집행에 관한 이의신청의 일종이고, 이에 대한 집행법원의 결정이 같은 법 17조 1항의 사유에 해당하지 않으므로, 위 이의신청에 대한 집행법원의 결정 중 신청인에게 불리한 결정에 대하여는 신청인이 즉시항고를 할 수 없고(민집 17조 1항 참조), 반대로 신청인에게 유리한 결정에 대하여는 상대방은 결정서를 송달받은 뒤 1주 이내에 집행에 관한 이의신청을 할 수 있다고 할 것이다.

민사집행법 170조 2항의 기간 내에 이의신청이 없는 때에는 관리인의 책임이 면제된 것으로 본다(같은 조 3항).

③ 그러나 책임이 면제되는 것은 그 계산서에 나타난 것에 한하고 계산서 자체에 숨긴 사실은 책임면제의 대상이 될 수 없다고 해석할 것이다.

신청한 이의를 매듭 지은 때에는 법원은 관리인의 책임을 면제한다(민집 170조 4항 후문). 민사집행법 170조 4항 후문의 규정대로라면 신청한 이의를 매듭 지은 때에는 법원은 따로 관리인의 책임을 면제하는 결정을 해야 하는지 문제되나, 무의미하므로 필요 없다고 본다.

④ 관리인이 계산서를 제출하지 않는 경우에 채권자나 채무자에게 그 제출청구권이 있는지 문제된다. 법원은 관리인에 대하여 지휘감독권이 있으므로(민집 167조 1항) 채권자나 채무자는 법원에 대하여 그 지휘감독권의 발동을 촉구하는 의미에서 계산서제출명령신청을 할 수 있다. 이 경우 법원은 신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 관리인에 대하여 계산서의 제출을 명할 수 있다.

462 (7) 법원의 지휘감독

강제관리에서 관리인은 집행법원의 보조기관으로 행동하는 것이므로 집행법원은 관리인에 대한 지휘감독권을 가진다.

법원은 그 지휘감독권을 적정히 행사하기 위하여 우선 채권자, 채무자 그 밖의 이해관계인을 심문할 수 있고, 필요한 경우에 전문가의 조력을 얻기 위하여 감정인을 참여하게 하여

그 의견을 듣고 관리방법을 결정할 수 있다(민집 167조 1항, 민집규 2조). 이해관계인은 관리인의 관리사무에 관하여 직접적으로 간섭할 수는 없으나, 관리인의 관리행위에 부적당한 점이 있으면 법원에 대하여 직권의 발동을 촉구하는 의미에서 그 시정을 요구할 수 있다.

(8) 관리인의 보수

관리인은 부동산을 관리·수익하고 배당절차를 행하는 자이므로 상당한 보수를 지급하여야 한다.

법원은 보수액을 결정할 때 필요한 경우에는 채권자와 채무자를 심문하고, 나아가 적당하다고 인정한 때에는 감정인으로 하여금 감정시킨 후에 제반 사정을 고려하여 결정한다(민집규 2조 참조).

관리인의 보수액에 대하여 채권자나 채무자가 불복이 있으면 법원에 집행에 관한 이의를 할 수 있고(민집 16조 1항), 그 이의사유가 명백한 경우에는 법원은 직권으로 정정할 수 있다.

보수의 결정은 관리인뿐만 아니라 채권자, 채무자에게도 고지하여야 한다. 고지의 방법에는 아무런 제한이 없으나 통상 결정정본을 송달하는 방법에 의한다.

[전산양식 A3546] 관리인에 대한 계산서제출명령

463

○ ○ 지 방 법 원			
계산서제출명령			
관리인			귀하
사	건	20	타기 부동산강제관리
채	권	자	○ ○ ○
채	무	자	○ ○ ○
위 사건에 관하여 관리인은 이 명령이 송달된 날부터 ○일 안에 민사집행법 제170조 제1항에 따른 계산서를 제출하시기 바랍니다. 2000. ○. ○. 판사 ①			

[전산양식 A3547] 관리인에 대한 보수결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정			
사 건	20 타기	부동산강제관리	
채 권 자	○ ○ ○		
채 무 자	○ ○ ○		
위 사건에 관하여 관리인의 보수액을 다음과 같이 결정한다. 관리인(번호사 ○○○)의 보수액(단, 제○회 수익금계산보고서에 관한 부분)을 1,000,000원으로 정한다. (또는 20 . . .부터 강제관리의 종료에 이르기까지 매월 500,000원으로 정한다.) 2000. ○. ○. 판사 ㉠			

464 7. 공동집행

강제관리를 하는 경우에도 강제경매의 경우와 같이 채무자 소유의 동일 부동산에 관하여 공동강제관리, 이종관리신청, 배당요구 등 세 가지 형태의 공동집행이 인정된다.

가. 공동강제관리

아직 강제관리개시결정이 없는 부동산에 관하여 여러 사람의 채권자가 동시에 또는 이시에 강제관리신청을 한 때에는, 그 신청이 공동으로 되었는데, 개별로 되었는데를 묻지 않고 이를 병합하여 1개의 강제관리개시결정을 하여야 한다. 이 경우 여러 사람의 채권자는 공동으로 압류채권자가 되며 그 집행절차는 단독으로 강제관리신청을 한 경우에 준하여 실시하여야 한다.

그러나 그 절차는 각 채권자를 위하여 개별로 진행되므로 다른 공동집행채권자에게 생긴 사유, 예를 들어 집행정지, 취소, 신청의 취하에 의하여 영향을 받지 않는다.

나. 이종관리신청

강제관리개시결정을 한 부동산에 대하여 다른 강제관리의 신청이 있는 때에는, 법원은

다시 강제관리개시결정(이하 ‘이중개시결정’)을 하고 먼저 개시결정한 집행절차에 따라 관리한다(민집 163조, 87조 1항). 따라서 이미 강제관리개시결정을 한 부동산에 대하여도 이중의 강제관리개시결정이 허용된다.

(1) 이중관리신청의 요건

이중관리신청을 하기 위하여는 ① 제1의 강제관리신청에 기하여 이미 강제관리개시결정이 되어 있을 것, ② 제2의 강제관리신청이 신청의 요건을 구비할 것, ③ 제2의 강제관리신청 당시에 부동산이 채무자의 소유일 것 등 세 가지 요건이 구비되어야 한다. 상세한 것은 강제경매의 경우와 같다[[II] 제3장 제1절 5. 라. (2) 이중경매개시결정의 요건 참조]. 465

[전산양식 A3548] 이중강제관리신청 통지서

○ ○ 지 방 법 원

통 지 서

귀하

사 건 (갑) 20 타기 부동산강제관리
 (을) 20 타기 부동산강제관리

채 권 자 (갑)
 (을)

채 무 자

소 유 자

청구금액 채권자 (갑) 원
 채권자 (을) 원

채권자 (갑)으로부터 별지 기재 부동산에 대한 강제관리신청이 있어 이 법원이 이미 강제관리개시결정을 하였는바, 채권자 (을)로부터 같은 부동산에 대하여 다시 강제관리신청이 있음을 통지합니다.

2000. 0. 0.

법원사무관 ㉠

법 원		담 당	
소재지		전 화	

민집 163, 89

주 : 위 통지는 민사집행법 163조, 89조의 규정에 따른 것이고 민사집행법 165조에 의하여 관리인에게 통지할 경우에는 위 통지서의 내용 중 “채권자 (갑)으로부터 ……통지합니다”를 “채권자 (갑)으로부터 강제관리신청이 있어 이 법원이 이미 강제관리개시결정을 한 별지 기재 부동산에 대하여 채권자 (을)로부터 강제관리신청이 있어 다시 강제관리개시결정을 하였음을 통지합니다.”로 고쳐서 하는 것이 위 조문에 충실하나, 실무상으로는 위 서식을 그대로 사용하더라도 괜찮다.

제2면
제3장
제3절
7

466 (2) 이중관리신청을 할 수 있는 시기

강제관리절차에서는 강제관리절차가 종료될 때까지 이중관리신청을 할 수 있다고 해석된다.

(3) 이중개시결정절차

이중개시결정을 하였을 때에는 관리인에게도 그 사유를 통지하여야 한다(민집 165조). 그 밖에는 강제경매에서의 이중경매개시결정절차와 같다[[II] 제3장 제1절 5. 라. (4) 이중경매개시결정절차 참조].

(4) 이중개시결정의 효력

강제경매에서의 이중개시결정의 효력과 같다[[II] 제3장 제1절 5. 라. (5) 이중경매개시결정의 효력 참조].

다. 배당요구

강제관리에도 배당요구를 할 수 있다(민집 163조, 88조). 강제관리에서의 배당요구는 채권자가 법원에 강제관리에 의한 부동산의 수익에 관하여 변제를 요구하는 신청이라 할 수 있다.

(1) 배당요구를 할 수 있는 채권자

강제경매에서 배당요구를 할 수 있는 채권자와 대부분 그 범위가 같다(민집 163조, 88조 1항, 상세한 것은 제1절 14. 나. (3) 배당요구를 하여야 배당을 받을 수 있는 자 참조).

다만 우선변제청구권이 있는 채권자 중 강제관리개시결정에 의한 압류 전에 설정된 저당권자, 가등기담보권자, 전세권자나 대항력과 우선변제권을 가지고 있는 주택임대차보호법(또는 상가건물 임대차보호법)상 임차인이 강제관리의 배당절차에서 배당요구를 하지

467 467 여 다음이 있다. 이에 대하여는 ① 이들 권리들은 목적부동산의 교환가치를 파악하여 그 현금화대금에서 우선변제를 받을 수 있을 뿐 채무자의 일반재산에서 우선변제를 받는 것은 아님(민 356조, 주임 8조, 상임 14조 참조)에 반하여, 강제관리는 목적물 자체를 현금화하는 것이 아니라 목적물에서 생기는 수익에 대하여 하는 수익집행에 불과하고 또 강제관리에 의하여 이들 권리가 소멸되는 일도 없다는 이유로, 이들 권리자들은 강제관리절차에서는 당연히 배당받을 수 없을 뿐만 아니라 배당요구를 할 수 있는 우선변제청구권이

있는 채권자에도 해당되지 않는다는 견해, ② 배당요구를 할 수 있는 채권자에는 해당되나 우선변제는 받을 수 없고 일반 채권자와 평등한 비율로 배당을 받을 수 있을 뿐이라는 견해, ③ 이들 권리가 우선변제청구권이 인정되는 권리에 해당되는 이상 배당요구를 할 수 있고, 배당요구를 하면 강제경매의 배당절차에서와 마찬가지로 일반채권자보다 우선하여 배당받을 수 있다는 견해가 대립되고 있다. 위에서 본 강제관리절차의 특성과 위 권리들의 성질 및 강제관리개시결정을 한 때에 조세 그 밖의 공과금을 주관하는 공공기관에게는 그 사실을 통지하도록 하였으나(민집규 84조) 위 권리자들에게는 별도로 통지하지 않는 점에 비추어 실무상 ①설이 유력하다.

한편 강제관리개시결정등기 이전의 가압류채권자에 대하여는, 강제관리의 방법에 의하지 않은 일반 가압류채권자에 대하여는 일반가압류가 수익집행의 보전을 위한 것이 아니라는 것과 관련하여 당연히 배당을 받을 수 있는 채권자가 아니라는 견해와 일반 가압류채권자에 대하여도 당연히 배당을 인정하여야 할 것이라는 견해로 나뉘어 있다.

(2) 배당요구의 방식

배당요구는 집행법원에 신청하여야 하며 관리인에게 신청하여서는 안 된다. 관리인에게 한 배당요구는 효력이 없다. 다만 조세 그 밖의 공과금의 교부청구는 관리인에게 한다(국세징수법 56조, 지방세징수법 66조).

배당요구는 청구채권의 원인과 액수를 적은 서면으로 하여야 하고, 배당요구서에는 배당요구의 자격을 소명하는 서면을 붙여야 한다(민집 163조, 88조 1항, 민집규 94조, 48조). 468
상세한 것은 강제경매의 경우와 같다[제1절 14. 나. (4) 배당요구의 방식 참조].

(3) 배당요구를 할 수 있는 시기

(가) 관리인의 부동산 수익처리는 법원이 정하는 기간마다 하여야 하고, 이 경우 위 기간의 종기까지 배당요구를 하지 않은 채권자는 그 수익의 처리와 배당절차에 참가할 수 없으므로(민집규 91조 1항, 민집 169조 1항 참조), 배당요구를 할 수 있는 시기는 법원이 정한 수익처리기간의 종기까지이다.

따라서 집행법원이 주기적인 배당을 명한 경우에는 법원이 정한 기간 동안에 발생한 수익에 대하여 그 기간마다 배당을 실시하게 되므로, 각 기의 배당에 관하여는 각 기간의 만료 시까지 이중개시결정의 신청 혹은 배당요구를 하지 않으면 배당에 참가할 수 없게 되고, 이미 지나간 배당 부분에 대하여는 배당요구의 효력이 미칠 수 없으며 항상 장차 실시하게 될 배당절차에서 배당받을 수 있음에 그친다.

(나) 한편 각 기의 배당재단은 법원이 정한 기간 내에 현실적으로 관리인이 수취한 금전 또는 현금화에 의하여 얻은 현금화대금이라 할 것이므로, 예를 들어 제1기에 발생한 임료, 수확한 과실이라도 그 추심·현금화의 시기가 제2기에 속하면 제2기의 수익으로 계산하여 위 임료 등은 제2기의 배당재원이 된다고 할 것이다.

(다) 강제관리개시결정의 효력이 발생한 이후에 목적부동산이 제3자에게 양도되어 이전 등기가 된 경우 종전 소유자에 대한 다른 채권자가 배당요구를 할 수 있는가에 관하여는 견해가 나뉜다. 즉 이 경우에 ① 압류의 효력은 당해 절차가 존속하는 한 압류에 반하는 처분을 부인할 수 있다고 보는 입장에서는, 목적부동산을 강제관리개시 후에 양도하더라도 그것을 부인할 수 있게 되어 양도 후의 수익도 그 강제관리절차에서는 채무자 소유 부동산의 수익으로 볼 수 있으므로 이를 다른 채권자가 배당요구를 할 수 있다고 한다. ② 압류의 효력은 제3취득자가 등기를 하기 전에 그 강제관리절차에서 채권자가 된 자와의 관계에서 469 만 그 처분을 부인할 수 있을 뿐이라는 입장에서는, 그 양도의 등기가 된 후에 배당요구를 하려는 채권자에 대한 관계에서는 유효한 것이므로 배당요구를 할 수 없다고 한다. 실무상 강제관리절차에서의 압류는 목적부동산의 양도를 금지하지 않고, 강제관리절차 진행 중 목적부동산을 양수한 자는 양수 당시의 절차상 부담(그때까지 나타난 신청채권자와 배당요구채권자의 채권) 한도 내로 그 수익의 제한을 인수한다고 볼 수 있어 ②설이 타당하다.

(4) 배당요구의 철회 제한

배당요구에 따라 양수인이 인수하여야 할 부담이 바뀌는 경우 배당요구를 한 채권자는 배당요구의 종기가 지난 뒤에 이를 철회하지 못한다(민집 163조, 88조 2항).

(5) 배당요구에 대한 집행법원의 조치

(가) 접수

강제경매의 경우와 같다[제1절 14. 나. (7) (가) 접수 참조].

(나) 배당요구의 통지

배당요구의 신청이 있는 때에는 관리인에게도 이를 통지하여야 한다(민집 165조). 그 밖에는 강제경매의 경우와 같다[민집 163조, 89조, 제1절 14. 나. (7) (나) 배당요구의 통지 참조].

(6) 배당요구의 효력

배당요구채권자는 부동산의 수익으로부터 배당을 받을 권리가 있으며 그 밖에 관리인에

로부터 계산보고를 받을 권리(민집 170조 1항), 계산서에 대한 이의신청을 할 수 있는 권리(같은 조 2항), 배당협의기일까지 채권자 사이에 배당협의를 할 권리(민집 169조 2항, 민집규 91조 3항, 4항), 배당협의기일을 서면으로 통지받을 권리(민집규 91조 3항 전문), 배당기일에 출석하여 배당표에 대한 의견을 진술할 수 있는 권리(민집 169조 4항, 151조 1항, 3항), 배당요구사실의 통지를 받을 수 있는 권리(민집 163조, 89조) 등이 있다.

8. 배당절차

470

가. 총설

관리인은 관리부동산으로부터 수익을 얻은 때에는 법원이 정하는 기간마다 수익으로부터 부동산이 부담하는 조세 그 밖의 공과금을 뺀 뒤에 관리비용을 변제하고 나머지 금액을 채권자에게 지급한다. 이 경우 모든 채권자를 만족하게 할 수 없는 때에는 관리인은 채권자 사이의 배당협의를 따라 배당을 실시하여야 한다. 채권자 사이에 배당협의를 이루어지지 못한 경우에 관리인은 그 사유를 법원에 신고하여야 하며 그 신고를 받은 법원은 민사집행법 145조, 146조 및 148조부터 161조까지의 규정을 준용하여 배당표를 작성하고 그 배당표에 의하여 관리인으로 하여금 채권자에게 지급하게 하여야 한다(민집 169조). 그리고 관리인은 교부 또는 배당을 실시하는 경우에 배당 등을 받을 채권자의 채권에 관하여 채권에 정지조건 또는 불확정기한이 붙어있는 때 등 같은 법 160조 1항에 적은 어느 사유가 있거나, 배당 등을 수령하기 위하여 채권자 또는 채무자가 출석하지 않은 때에는 배당 등의 액에 상당하는 금액을 공탁하고 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(민집규 92조).

배당을 받을 수 있는 채권자는 강제관리신청채권자, 이중강제관리신청채권자, 강제관리개시결정등기 이전의 가압류채권자(다만 강제관리의 방법에 의하지 않은 일반 가압류채권자에 대하여는 일반가압류가 수익집행의 보전을 위한 것이 아니라는 것과 관련하여 당연히 배당을 받을 수 있는 채권자가 아니라는 견해와 일반 가압류채권자에 대하여도 당연히 배당을 인정하여야 할 것이라는 견해로 나뉘어 있다), 배당요구채권자 및 조세 등의 교부 청구자 등에 한한다.

강제관리개시결정에 의한 압류 전에 설정된 저당권자, 가등기담보권자, 전세권자나 대항력과 우선변제권을 가지고 있는 주택임대차보호법 또는 상가건물 임대차보호법상 임차인이 강제관리의 배당절차에서 배당요구를 하지 않고 당연히 배당을 받을 수 있는지 또는 배당받더라도 우선변제를 받을 수 있는지가 문제되는바, 이에 관하여는 전술한 7. 다. (1)

배당요구를 할 수 있는 채권자 참조.

471 나. 배당에 제공할 수익(배당재단)

관리인이 업무를 수행한 결과 부동산으로부터 수익을 얻은 때에는 그 부동산이 부담하는 조세 그 밖의 공과금을 뺀 뒤에 관리비용을 변제하고, 그 나머지 금액을 채권자에게 지급(배당)하게 된다(민집 169조 1항).

여기서의 ‘수익’은 법원이 정하는 배당기간(민집규 91조 1항 참조) 안에 현실적으로 수취한 금전 또는 현금화된 대금(수익이 금전이 아닌 경우)을 말하며, 수익의 발생시기 또는 변제기나 수확기를 기준으로 하는 것은 아니다.

‘부동산이 부담하는 조세 그 밖의 공과금’은 부동산을 소유하며 수익을 계속하기 위하여 필요한 재산세, 지방자치단체가 부과하는 사용료 등을 말하는 것으로, 강제관리개시결정 전에 발생한 취득세, 상속세, 증여세와 같이 부동산의 취득에 부과된 조세는 포함하지 않는다.

부동산이 부담하는 조세와 공과금 이외의 조세·공과금은 교부청구에 의하여 부동산 수익으로부터 우선하여 변제받을 수 있으나, 관리비용보다 우선하여 변제받을 수는 없다(국세기 35조 1항 2호, 지방세기 71조 1항 2호). 따라서 부동산 수익으로부터 그 부동산이 부담하는 조세·공과금 및 관리비용을 공제한 것이 배당재단을 구성하고, 그것으로부터 그 밖의 조세 및 공과금(교부청구된 것)을 변제한 다음 그 나머지를 일반채권자에게 지급한다.

여기서 관리비용이란 부동산의 보전비용, 관리인에 대한 보수, 부동산의 화재보험료, 유지관리를 위한 인건비, 수도광열비, 소모품비, 관리부동산이 임차지상의 건물인 경우의 그 부지의 차임 등이 포함된다. 채권자가 관리비용을 예납한 때에는 그것을 공제하여야 함은 물론이다.

강제관리신청비용, 개시결정등기를 위한 등록면허세 등 협의의 집행비용도 관리비용으로서 최우선적으로 공제되어야 한다(민집 53조 1항).

따라서 관리인이 위 집행비용을 수익에서 공제할 수 있도록 집행법원은 위 집행비용액을 계산하여 배당협의기일 이전에 관리인에게 통지하여야 한다. 다만 배당요구 신청비용은 공익비용이 아니므로 우선적으로 공제받을 수 있는 성질의 것이 아니다.

472 채무자의 생계비로서 수익 중 일정액을 지급하라는 재판이 있는 경우에는 그것을 뺀 것이 배당재단이 될 것임은 물론이다.

부동산의 수익이 금전 이외의 물건인 때에는 현금화하여야 한다. 이 경우 관리인은 집행

관에게 위임하여 민사집행법 199조에 준하여 입찰 또는 호가경매의 방법으로 매각하도록 할 수 있고, 또 법원은 같은 법 214조를 준용하여 관리인으로 하여금 매각하도록 명하는 등 특별현금화 방법을 명할 수도 있다. 다만 같은 법 201조 2항, 208조는 준용되지 않으므로, 강제관리절차에서 수익한 유체동산을 매각하여 그 대금을 관리인이 수령하더라도 채무변제로 볼 수 없다.

다. 변제금 교부

(1) 요건

관리인은 법원이 정한 기간마다 수익을 처리하여야 하고, 이 경우 위 기간의 종기까지 배당요구를 하지 않은 채권자는 그 수익의 처리와 배당절차에 참가할 수 없음은 앞서 언급하였다(민집규 91조 1항 후문). 채권자가 한 사람인 경우 또는 채권자가 두 사람 이상이지만 부동산 수익에서 그 부동산이 부담하는 조세 그 밖의 공과금 및 관리비용을 뺀 나머지 금액으로 각 채권자의 채권과 집행비용 전부를 변제할 수 있는 경우에는, 관리인은 채권자에게 변제금을 교부하고 나머지가 있으면 채무자에게 교부하여야 한다(민집규 91조 2항). 이 경우는 배당을 둘러싼 채권자들 사이의 대립이 발생하지 않으므로 관리인이 제1차 배당기관으로서 채권자들에게 변제금을 교부하도록 한 것이다.

(2) 교부액의 공탁

(가) 의의

관리인은 변제금을 교부할 때에 미확정채권에 대한 교부액을 공탁하고 그 사유를 신고하여야 하고, 이는 모든 채권자를 만족하게 할 수 없으나 채권자 사이에 배당협의를 따라 배당을 실시하는 경우에 발생한 미확정채권에 대하여도 같다. 공탁 후 권리확정 등에 따른 배당의 실시하는 집행법원이 하게 되므로, 공탁을 하는 때에는 그 사유를 법원에 신고하도록 한 것이다.

한편 채권자 사이에 배당협의를 이루어지지 못한 경우에 관리인은 그 사유를 신고하면 되고 공탁을 하지 않는데(민집 169조 3항, 민집규 91조 5항), 이때에는 곧바로 집행법원에 의한 배당절차가 이루어지고, 그 때까지 권리가 확정되지 아니한 경우에는 집행법원이 이를 공탁하게 된다(민집 169조 4항, 160조 1항).

여기서는 관리인이 변제금을 교부할 경우를 설명하고 배당협의를 이루어진 경우와 협의가 불성립한 경우는 항을 달리하여 설명한다.

(나) 교부유보공탁

관리인은 변제금을 교부받아야 할 채권자의 채권이 불확정채권이나 가압류채권 등 민사집행법 160조 1항에 적은 어느 사유가 있는 때에는, 그 교부액에 상당하는 금액을 공탁하고 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(민집규 92조 1항). 이 경우에는 각 채권에 대한 배당액은 즉시 채권자에게 지급할 수 없거나 지급하는 것이 적당하지 않으므로 관리인은 그 채권자에게 배당액을 직접 지급하지 않고 이를 공탁한다. 그러나 변제수령문서·변제유예문서가 제출된 때에는 이는 절차상 무시되어야 할 것이므로 그대로 배당하게 된다.

[전산양식 A3560] 관리인에 대한 집행비용통지서

○ ○ 지 방 법 원 집행비용통지		관리인 ○ ○ ○ 귀하
사 건 20 타기	부동산강제관리	
채 권 자 ○ ○ ○		
채 무 자 ○ ○ ○		
위 당사자간 위 사건에 관하여 20까지의 강제집행절차비용은 별지 계산서와 같음을 통지합니다.		
2000. 0. 0.		
법원사무관		㉠

- 474 위 사유가 해소되지 않는 이상 그 채권자에 대하여는 민사집행규칙 91조 1항에서 법원이 정한 기간마다의 각 교부액을 공탁하여야 한다. 복수의 채권자를 위하여 공탁하는 때에는 각별로 공탁하는 것도 금지되는 것은 아니나, 일괄하여 공탁하는 것이 합리적인 것이다. 공탁 사유신고의 방식에 관하여는 같은 규칙 93조에서 규정하고 있다.

공탁 후 그 사유가 해소된 이후에는 교부액을 지급받을 자가 이를 증명하여 공탁금 지급청구를 하면 집행법원은 지급위탁서를 공탁관에게 송부하고 지급받을 자에게는 지급증명서를 교부함이 바람직하다.

(다) 불출석공탁

① 관리인은 채권자나 채무자가 교부액을 수령하기 위하여 출석하지 않은 때에는, 그 교부액에 상당하는 금액을 공탁하고 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(민집규 92조 2항).

관리인은 교부받을 채권자가 출석하지 않은 경우에는 그 배당액을 지급할 수 없으므로 이를 공탁하여 배당을 완결한다.

후일 그 채권자가 지급을 청구하면 법원사무관등은 지급위탁서의 송부, 배당액 지급증의 교부 등 전술한 공탁된 배당액 지급방법에 준하여 처리한다.

채무자가 출석하지 않은 경우도 채무자에게 지급할 금원이 있으면 이를 공탁하였다가 채무자가 그 지급을 청구하면 앞에서 본 배당액 지급방법에 의하여 처리할 것이다(재민 92-2 참조).

② 다만 기일에 출석하지 않은 채권자가 배당액을 입금할 예금계좌를 신고한 때에는 관리인은 위 공탁에 같음하여 교부액을 그 예금계좌에 입금할 수 있다(민집규 94조, 82조 2항).

위 민사집행규칙이 공탁에 같음하여 예금계좌에 입금할 수 있다고 규정한 것은 공탁 외에 예금계좌입금의 방법이 있음을 규정한 것이고, 관리인에게 예금계좌에 입금할 것인가에 관한 재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 배당금수령채권자가 자신의 예금계좌에 입금하여 줄 것을 신청한 경우에는 입금신청인이 출급지시 전에 계좌입금신청을 철회하지 않은 한 반드시 신고된 예금계좌에 입금하여 지급하여야 하고, 신청인 또는 그 대리인에게 직접 보관금을 지급하여서는 안 된다(재일 97-2 20조의 2, 행정예규 1045호 4조 4항).

475

교부액의 예금계좌입금의 신청절차, 입금에 필요한 비용 부담, 이자의 귀속 등에 관한 상세한 것은 전술한 제1절 14. 하. (3) (라) 1) ⑦ 배당기일에 출석하지 아니한 채권자의 배당액(민집 160조 2항) 참조.

(3) 사유신고의 방식

위 사유신고는 사건의 표시, 압류채권자와 채무자의 이름, 공탁의 사유와 공탁금액을 적은 서면으로 하고, 공탁서와 함께 배당계산서가 작성된 경우에는 배당계산서를 붙여야 한다(민집규 93조 1항). 사건의 표시, 압류채권자와 채무자의 이름은 사건을 특정하기 위하여 필요한 것이며, 공탁의 사유는 민사집행규칙 88조 2항 또는 92조의 규정 중 해당되는 구체적인 사실을 표시하여 적어야 한다.

위 사유서를 제출하는 때에는 공탁서와 함께 배당계산서를 붙이도록 하고 있으나, 변제금의 교부를 하는 경우에는 협의에 의한 배당을 하는 경우와 달리 배당계산서가 작성되지 않는다.

(4) 교부 이후의 절차

관리인이 변제금을 교부한 때에는 각 채권자로부터 제출받은 영수증을 붙여 법원에 신고하여야 한다(민집규 91조 6항). 법원은 그 결과를 기록에 편철하고, 아울러 성질상 기록

을 보관하고 있는 법원이 하여야 할 집행권원의 반환 또는 일부지급의 기재 등의 절차(민집 159조 참조)를 밟게 된다.

나머지 절차는 협의배당에 의한 절차와 동일하므로 아래 라. 협의에 의한 배당 참조.

라. 협의에 의한 배당

(1) 개설

476 배당재단으로써 각 채권자의 채권을 만족시킬 수 없는 때에는 동산에 대한 배당절차에 서와 마찬가지로 먼저 각 채권자 사이의 협의에 의하여 배당방법, 배당액 등을 정한다.

즉 관리인은 수익처리에 관하여 법원이 정한 단위기간 경과 후 2주 안의 날을 배당협의 기일로 지정하고 채권자에게 그 일시와 장소를 서면으로 통지하여야 한다. 위 배당협의기일 통지서[전산양식 A3561]에는 수익금·집행비용 및 각 채권자의 채권액 비율에 따라 배당될 것으로 예상되는 금액을 적은 배당계산서[전산양식 A3562]를 붙여야 한다(민집규 91조 3항 후문). 이 배당계산서는 배당표와는 전혀 성질을 달리 하는 것으로, 각 채권자가 배당협의를 동의할지 여부를 결정하는 데 필요한 준비자료로서 제공되는 것이다.

[전산양식 A3561] 배당협의기일 통지서

배당협의기일 통지서	
○○○ 귀하 사 건 20 타기 부동산강제관리 채 권 자 채 무 자 위 사건에 관하여 제○회 수익금에 대한 배당협의기일을 다음과 같이 지정하였으니 출석하시기 바랍니다. 일 시 장 소 ○○시 ○○구 ○○로 ○○지방법원 소속 집행관 사무소 (또는 관리인사무소) 첨부서류 배당계산서 1통 2000. ○. ○. 관리인 ○○지방법원 소속 집행관 ㉡	

주의 : 1) 출석할 때에는 주민등록증과 인장을 가져오시기 바랍니다.

2) 대리인으로 하여금 협의에 참가하게 할 경우에는 협의 및 금전수령에 관한 위임장을 제출하여 주시기 바랍니다.

[전산양식 A3562] 배당계산서

477

배당계산서

사 전 20 타기 부동산강제관리

1. 수익금

원 내역

2. 집행비용

원

3. 조세공과금

원 내역

4. 관리비용

원 내역

5. 배당할 금액

원

구분 채권자	채 권 액	집행비용	배당비율	배 당 금	지급합계금

2000. 0. 0.

관리인 인

제2편
제3장
제3절
8

(2) 협의성립의 요건

협이가 성립되기 위하여는 가압류채권자 또는 집행정지서류가 제출된 채권자를 포함하여 모든 채권자의 찬성이 필요하다(채무자의 찬성은 필요 없다). 그러므로 협의를 위하여는 모든 채권자가 출석할 필요가 있으나, 실무상으로는 결석 채권자의 동의서 또는 결석 채권자가 참가한 협의서가 제출되는 일이 있다. 그 내용이 출석 채권자의 의견과 일치하는 경우에는 협이가 성립된 것으로 볼 여지가 있지만 서면의 진정성립에 관하여는 인감증명서[동의서나 협의서에 서명을 하고 본인서명사실확인서 또는 전자서명발급증 첨부로 인감 증명서에 갈음할 수 있다(재일 2012-2 2조)]의 제출에 의하여 증명을 구하는 등의 주의가 필요하다. 관리인이 배당계산서를 작성할 때에는 민법·상법 그 밖의 법률에 의한 채권의 우선순위에 따라야 함은 물론이다(민집 169조 4항, 145조 2항 참조).

(3) 협의 내용의 한계

478

모든 채권자의 찬성이 있어도 협의로 결정할 수 있는 내용에는 한계가 있다. 예를 들어,
① 특정채권자의 집행채권액을 넘는 배당을 인정하는 것은 집행권원에 부합하지 않는 배

당을 인정하는 것이므로 설령 채무자의 동의가 있더라도 허용되지 않고, ② 가압류채권 또는 집행정지 중의 채권을 위하여 공탁되어야 할 금전을 현실적으로 교부하는 것을 내용으로 하는 협의도 인정되지 않는다. 즉 현실적으로 교부할 것인지 공탁할 것인지는 배당의 실시방법으로서 배당계산의 내용은 아니고, 이를 인정하는 것은 배당요구에 관한 일반원칙에 어긋나기 때문이다.

이러한 제한에 저촉되지 않는 이상 채권자 상호 간에 평등주의를 깨뜨리는 내용의 협의는 가능하다.

(4) 배당협의기일조서의 작성

관리인이 집행관인 경우에는 배당협의기일의 실시내용에 관하여 배당협의기일조서를 작성하는 것이 좋다(민집 10조 참조).

(5) 관리인의 배당실시

배당협의기일까지 또는 그 기일에 채권자 사이에 배당협약이 이루어지면 관리인은 그 협의에 따라 배당을 실시하여야 하고(민집규 91조 4항 전문), 위 배당계산서와 다른 협의가 이루어진 때에는 그 협의에 따라 관리인은 배당계산서를 다시 작성하여야 한다(민집규 91조 4항 후문).

다만 배당에 참가한 채권 중 가압류채권 또는 정지조건 있는 채권 등이 있는 경우에는 그 협의 내용에 따라 배당을 실시하되 가압류채권자 등에게 배당할 금액은 이를 공탁하고 집행법원에 사유신고를 할 것이다(민집 256조, 160조, 민집규 92조 1항, 93조 1항 참조).

479

[전산양식 A3563] 배당협의기일조서(협의성립의 경우)

배당협의기일조서	
사 건 20 타기 부동산강제관리	기 일 20 . . .
	장 소 관리인사무소
	공개여부 공개
관 리 인	
사건과 관계인의 이름을 부름	
채 권 자	출석
배당요구채권자 ○○○	출석
△△△	불출석
채 무 자	출석

관리인

별지 계산서에 기한 수익계산의 결과를 보고하고 배당안 설명

채권자 등

협의를 한 후,

“(예 1) 위 계산에 의한 각 배당액에 이의가 없다는 뜻을 말하다.”

“(예 2) (전원 출석하여 배당안과 다르게 협의가 된 경우) 배당비용은 별지 경정 계산서와 같이 경정할 것으로 협의가 되었다고 말하다.”

관리인

불출석한 △△△는 미리 동의서를 제출하였으므로 위 배당안에 동의한 것으로 보고 위 계산서에 따라 배당할 것을 고지하고, 출석한 각 채권자에 대하여 각 배당금을 교부한 후 이 절차를 종료하였다(예 1의 경우).

이 조서는 같은 날 위 장소에서 작성하여 관계인들에게 보여준(읽어준)바, 관계인들은 승인하고 서명날인(또는 서명무인)하였다.

채 권 자 ○ ○ ○ 서명날인(또는 서명무인)

배당요구채권자 ○ ○ ○ 서명날인(또는 서명무인)

2000. 0. 0.

관리인 ○○지방법원 소속 집행관

기명날인(또는 서명)

(6) 관리인의 배당액 공탁과 사유신고의 방식

(가) 배당액 공탁

배당협의를 이루어졌더라도 ① 배당받을 채권자의 채권이 불확정채권 또는 가압류채권인 경우 등 민사집행법 160조 1항에 적은 배당금액의 공탁사유가 있는 때, ② 배당 등을 수령하기 위하여 출석하지 아니한 채권자 또는 채무자가 있는 때에는 그 배당금액에 상당하는 금액을 공탁하고, 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(민집규 92조, 91조 4항 그러나 같은 법 49조 4호에 적힌 문서, 즉 변제수령문서·변제유예문서가 제출된 때에는 그대로 배당한다.

위 공탁의 요건, 성질, 절차에 관하여는 관리인이 교부할 변제금을 공탁한 경우와 같으므로 전술한 다. (2) 교부액의 공탁 참조.

(나) 사유신고의 방식

위 사유신고는 사건의 표시, 압류채권자와 채무자의 이름, 공탁의 사유와 공탁금액을 적은 서면으로 하고, 공탁서와 함께 배당계산서가 작성된 경우에는 배당계산서를 붙여야 한다(민집규 93조 1항). 사건의 표시, 압류채권자와 채무자의 이름은 사건을 특정하기 위하여 필요한 것이며, 공탁의 사유는 민사집행규칙 88조 2항 또는 92조의 규정 중 해당되

는 구체적인 사실을 표시하여 적어야 한다.

공탁 후 그 사유가 해소된 때에는 교부액을 지급받을 자가 이를 증명하여 공탁금 지급청구를 하면 집행법원은 지급위탁서를 공탁관에게 송부하고 지급받을 자에게는 지급증명서를 교부함이 바람직하다. 한편 기일에 출석하지 아니한 채권자가 배당액을 입금할 예금계좌를 신고한 때에는 관리인은 위 공탁에 갈음하여 배당액을 그 예금계좌에 입금할 수 있음(민집규 94조, 82조 2항)은 앞서 설명한 것과 같다.

(7) 협의가 불성립한 경우의 조치

481 (가) 배당에 관하여 채권자 사이에 협의가 이루어지지 못한 경우에는 관리인은 바로 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(민집 169조 3항, 민집규 91조 5항). 이 경우 사유신고는 사건의 표시, 압류채권자와 채무자의 이름, 부동산 수익에서 조세 그 밖의 공과금을 뺀 뒤에 관리비용을 변제하고 남은 민사집행법 169조 1항에 규정된 나머지 금액과 그 산출근거, 배당협의를 이루어지지 아니한 취지와 그 사정의 요지를 적은 서면으로 하고, 배당계산서를 붙여야 한다(민집규 93조 2항).

(나) 다만 이 경우에는 ① 관리인이 제1차 배당기관으로서 배당을 실시하는 경우(즉 변제금을 교부하거나 협의에 따라 배당을 실시할 경우) 배당 등을 받을 채권자의 채권에 관하여 불확정채권 등 민사집행법 160조 1항에 적은 어느 사유가 있어 사유신고를 하는 때(민집규 92조 1항), ② 유체동산에 대한 강제집행에서 집행관이 사유신고를 하는 때(민집 222조 3항)와는 달리, 관리인은 집행법원의 보조기관으로서 수익을 보관하고 있게 되므로 그 사유를 법원에 신고하면 되고, 배당에 충당될 금전은 공탁하지 않는다.

(다) 위 수익처리보고서나 배당협의 불성립의 사유신고서는 접수하여 시간적 접수순서에 따라 강제관리기록에 편철하며 인지는 붙이지 않는다(재민 91-1).

[전산양식 A3565] 관리인의 수익처리보고서

보 고 서	
○○법원 판사 귀하	
사 건	20 타기 부동산강제관리
채 권 자	
채 무 자	
위 사건에 관하여 제○회 수익금 원을 별지 내역과 같이 채권자들에게 교부하였	

으므로(또는 배당을 실시하였으므로) 민사집행규칙 제91조 제6항에 의하여 그 결과를 보고합니다.

첨부서류 영수증 통

2000. 0. 0.

관리인 ○○지방법원 소속 집행관

㉠

[전산양식 A3564] 배당협의 불성립의 사유신고서

482

사 유 신 고 서

○○법원 판사 귀하

사 건 20 타기 부동산강제관리
채 권 자
채 무 자

배당할 금액 및 그 산출근거 : 별첨 배당계산서 기재와 같다.

위 사건에 관하여 20 . . . : 배당협의기일을 정하여 배당협의를 시도하였으나, 채권자 ○○○가 배당요구채권자 ○○○의 채권 원금 중 ○○○원을 부인함으로써 채권자 사이에 배당협의를 이루어지지 못하였으므로, 민사집행법 제169조 제3항에 의하여 그 사유를 신고합니다.

첨부서류 배당계산서 1통

2000. 0. 0.

관리인 ○○지방법원 소속 집행관

㉠

(8) 배당실시 후 조치

관리인이 민사집행규칙 91조 2항의 규정에 의하여 변제금을 교부한 때, 같은 조 4항 또는 민사집행법 169조 4항의 규정에 따라 배당을 실시한 때(즉 협의에 의한 배당 및 다음 항에서 설명할 예정인 법원이 작성한 배당표에 의한 배당을 실시한 때)에는, 각 채권자로부터 제출받은 영수증을 붙여 법원에 신고하여야 한다(민집규 91조 6항). 법원은 그 결과를 기록에 편철하고, 아울러 성질상 기록을 보관하고 있는 법원이 하여야 할 집행권원의 반환 또는 일부지급의 기재 등의 절차(민집 169조 4항, 159조)를 밟게 된다.

483 마. 배당표에 의한 배당

(1) 집행법원의 배당표 작성

법원은 관리인이 민사집행법 169조 3항에 따라 사유신고를 하면 배당표를 작성하고 배당기일을 정하여 채권자, 채무자에게 이를 통지하여야 한다. 다만 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 통지하지 않는다(민집 169조 4항, 146조, 배당기일의 지정, 배당기일의 지정, 통지에 관하여는 제1절 14. 차. 배당기일의 지정 및 통지 참조).

배당표의 작성방법은 강제경매의 경우와 같다(민집 169조 4항, 150조, 제1절 14. 카. 배당표의 작성 참조).

출석한 채권자, 채무자가 배당액에 관하여 이의 없이 동의한 때에는 이에 따라 배당표를 확정한다.

그러나 배당기일에 출석한 채권자, 채무자가 합의한 때에는 이에 따라 배당표를 작성하여야 한다(민집 169조 4항, 150조 2항).

채무자는 민사집행법 149조 1항에 따라 법원에 배당표원안이 비치된 이후 배당기일이 끝날 때까지 채권자의 채권 또는 그 채권의 순위에 대하여 서면으로 이의할 수 있고(민집 169조 4항, 151조 2항), 배당기일에 출석한 채권자 또는 채무자는 배당표의 작성에 관한 절차상의 흠을 이유로 이의를 할 수 있으며(민집 16조), 기일에 출석한 채무자는 각 채권자의 채권 또는 그 채권의 순위에 대하여 이의할 수 있고(민집 169조 4항, 151조 1항), 또 기일에 출석한 채권자는 자기의 이해에 관계되는 범위 안에서는 다른 채권자를 상대로 그의 채권 또는 그 채권의 순위에 대하여 이의할 수 있다(민집 169조 4항, 151조 3항).

배당표에 대한 이의에 관하여 상세한 것은 제1절 14. 타. (4) 배당표에 대한 이의 참조.

(2) 배당의 실시

484 (가) 배당표가 확정되면 법원은 그 배당표에 의하여 관리인으로 하여금 배당을 실시하게 한다(민집 169조 4항).

(나) 배당기일에 이의신청이 있고 그 기일에 이의가 완결되지 아니한 경우에는 배당표 중 이의신청이 없는 부분에 관하여 관리인으로 하여금 배당을 실시하도록 하고, 이의 있는 배당액, 가압류채권자의 채권 또는 강제집행의 일시정지의 원인이 되는 서류(민집 49조 2호)가 제출된 채권에 대한 배당액은 관리인으로 하여금 공탁하도록 한다(민집 169조 4항, 160조 1항 2호, 3호, 5호). 그러나 민사집행법 49조 4호에 적힌 문서, 즉 변제수령문서·변

제유예문서가 제출된 때에는 그대로 배당한다(민집규 50조 3항 3호 참조).

(다) 다만 이의의 신청이 있더라도 배당기일부터 1주 이내에 집행법원에 대하여 배당이의의 소를 제기한 사실을 증명하는 서류를 제출하지 않거나 청구이의의 소를 제기한 사실을 증명하는 서류와 그 소에 관한 집행정지재판의 정본을 제출하지 않으면 배당을 실시하여야 하므로(민집 169조 4항, 154조 3항), 이의 있는 채권에 대한 배당액의 공탁은 배당기일부터 1주 이내에 배당이의 또는 청구이의 소송의 제기가 증명되거나 집행정지의 재판이 제출된 경우에 행하여야 한다.

(라) 관리인이 배당표에 의하여 배당을 실시한 때에는 각 채권자로부터 제출받은 영수증을 붙여 법원에 신고하여야 함은 위 협의에 의한 배당에서 본 바와 같다(민집규 91조 6항).

배당이의소송이 완결되어 다툼 있는 부분의 배당이 확정되거나 가압류의 본안판결이 확정된 때에는, 집행법원의 지시에 따라 관리인이 공탁관에 대하여 당해 채권의 배당액에 상당하는 금액의 지급위탁을 하도록 한다.

배당의 실시에 관하여 상세한 것은 제1절 14. 파. 배당이의의 소 및 하. 배당의 실시 참조.

9. 강제관리의 정지·취소

강제관리도 강제집행의 일종이므로 강제집행 일반의 정지·취소가 있을 수 있고, 그 밖에 부동산의 멸실, 채무자의 소유권 상실 등과 같은 부동산에 대한 강제집행에 장애가 될 사유가 밝혀진 때에는 강제관리절차가 정지·취소되며 또한 강제관리절차에 특유한 집행취소사유(민집 171조 2항)도 있다.

485

제2편
제3장
제3절
9

가. 강제관리의 정지

(1) 정지사유

(가) 강제관리개시결정 후에 강제집행의 일시정지를 명한 취지를 적은 재판의 정본(민집 49조 2호) 또는 집행할 판결이 있는 뒤에 채권자가 변제를 받았거나 의무이행을 미루도록 승낙한 취지를 적은 증서(민집 49조 4호)가 집행법원에 제출되고, 달리 이중강제관리개시결정을 받은 채권자가 없는 경우

이들 서류는 집행법원에 제출하여야 하고 관리인에게 제출하여서는 안 된다. 강제관리개시결정 전에 이들 서류가 제출되면 강제관리신청을 각하할 것이다.

위 서류가 제출된 경우 배당절차를 제외한 나머지 강제관리절차는 위 서류가 제출될 당시의 상태로 계속하여 진행할 수 있다(민집규 88조 1항). 그러나 새로운 처분행위를 하거나 절차단계를 변경하는 것은 허용되지 않는다. 그러므로 ① 개시결정 후 관리인이 부동산을 점유하기 전에 위 서류가 제출된 경우에는 관리인은 새로운 처분행위에 착수할 수 없으므로, 채무자의 점유를 풀고 그 부동산을 점유할 수 없다. ② 수익의 지급의무를 부담하는 제3자가 있는 경우 그에게 강제관리개시결정을 송달하기 전에 위 정지서류가 제출된 경우에는 그 송달절차를 속행할 수 없으므로 관리인은 제3자로부터 수익을 수령할 수 없다. ③ 그러나 제3자에게 송달절차를 취한 후에 위 정지서류가 제출된 경우에는, 정지서류가 제출된 이후에 제3자에게 개시결정이 도달한 경우라도 관리인은 제3자로부터 수익을 수령할 수 있게 된다. ④ 관리인이 부동산의 점유를 취득한 후에 정지서류가 제출된 경우, 관리인은 그 부동산을 임대할 수 있으며, 정지 중에도 관리인은 임대차계약 만료 후에는 그 계약을 갱신하거나 새로운 계약을 체결할 수 있다.

486 (나) 파산·개인회생·회생절차의 개시 등 강제관리절차개시에 장애가 될 사유가 밝혀진 경우

[II] 제3장 제1절 5. 가. (3) (자) 파산, 회생절차개시결정의 등기가 된 부동산 참조.

(2) 정지의 방법

집행정지사유가 발생하면 집행법원의 정지결정을 요하지 않고 관리절차가 정지된다. 따라서 법원은 민사집행법 50조 1항에 의하여 이후의 강제집행절차를 정지하는 조치를 취하여야 한다.

[전산양식 A3580] 강제관리절차정지 통지서

○ ○ 지 방 법 원 통 지 서			
			관리인 ○○○ 귀하
사 건	20 타기	부동산강제관리	
채 권 자			
채 무 자			
위 사건에 관하여 민사집행법 제49조 제2호에서 정한 서류가 제출되었음을 통지합니다.			
2000. 0. 0.			
법원사무관			인

(가) 민사집행법 49조 2호 또는 4호의 집행정지서류가 제출된 때에는 법원사무관등은 관리인에게 그 사실을 통지하여야 한다(민집규 90조 2항 전단).

관리인에 대하여 통지를 하는 것은 민사집행법 49조 2호 또는 4호의 서류가 제출된 경우이며, 같은 조 1호, 3호, 5호 및 6호의 서류가 제출된 경우에는 강제관리의 절차가 취소되므로(민집 50조 1항 전단) 민사집행규칙 90조 1항에 의하여 통지된다. 한편 제출된 서류가 진정한 경우에 한하여 위 통지를 하여야 함은 당연하므로, 실무상 압류채권자가 작성한 것인지 여부를 둘러싸고 종종 문제가 생기고 있는 4호 문서의 경우에는 법원사무관등은 집행법원의 확인을 받은 후 관리인에게 통지하는 것이 타당하다. 위 2호의 서류는 강제관리의 정지를 구하기 위한 경우 외에도 집행력 있는 정보에 기초하여 배당요구를 한 채권자에 대한 배당의 실시를 저지하고 그 배당금을 공탁시키기 위해서도 제출된다. 이 경우에도 관리인은 그 채권자에 대한 배당액 상당액을 공탁하고 사유서를 법원에 제출하여야 하므로(민집규 92조 1항), 민사집행규칙 90조 2항에 의하여 관리인에게 통지하여야 한다. 487

(나) 또한 강제관리절차에는 강제경매절차에 관한 민사집행법 89조가 준용되므로 이중 강제관리신청(민집 87조 1항)이나 배당요구(민집 88조 1항)가 있는 때에는 그 사유를 이 해관계인에게 통지하고, 제1차 배당실시기관인 관리인에게도 이를 통지한다(민집 165조). 그런데 이중개시결정이 된 경우에 같은 법 87조 4항의 절차속행의 재판[먼저 강제관리개시결정을 한 강제관리절차가 정지된 때에 신청에 따라 뒤의 강제관리개시결정(법원이 정한 수익처리기간의 종기까지 행하여진 신청에 의한 것에 한한다)에 기초하여 절차를 계속하여 진행한다는 집행법원의 결정]이 있는 때에는 그 재판은 압류채권자와 채무자에 대하여 고지된다(민집 87조 5항, 민집규 7조 1항 2호). 정지가 해소되어 절차가 속행되면 그 사실을 관리인에게 통지할 필요가 있으므로, 이와 같이 같은 법 163조에서 준용하는 같은 법 87조 4항의 재판이 이루어진 때에도 법원사무관등은 관리인에게 그 사실을 통지하여야 한다(민집규 90조 2항 후단).

(3) 집행정지의 효력

(가) 집행법원에 정지서류가 제출된 경우에는 배당절차를 제외한 나머지 절차는 그 당시의 상태로 계속하여 진행할 수 있다(민집규 88조 1항). 그러므로 관리인의 관리·수익권에는 영향이 없어 부동산의 압류, 관리인의 선임, 관리인의 점유와 수익, 제3자에게 명한 지급금지 등의 효력은 유지되고, 다만 채권자에 대한 부동산의 수익의 교부 또는 배당만이

정지된다.

488 그리고 민사집행규칙 88조 1항에 따라 절차를 계속하여 진행하는 경우에 관리인은 배당에 충당될 금전을 공탁하고, 그 사유를 법원에 신고하여야 한다(민집규 88조 2항). 즉 관리인이 정지 중에 수취하거나 현금화한 수익에 관하여는 법원이 정하는 기간을 단위로(민집규 91조 1항 전문) 그 수익에서 부동산이 부담하는 조세 그 밖의 공과금, 관리비용을 공제한 금액(민집 169조 1항)을 공탁하여야 한다. 이 경우 위 기간이 지난 후에는 다른 채권자는 배당요구를 할 수 없다고 해석되므로, 그 기간이 지난 후에 배당요구 또는 이중개시결정을 신청한 채권자는 그 후에 도래하는 각 기간의 공탁금에 관한 배당에만 참여할 수 있다.

관리인은 공탁한 때에는 그 사유를 집행법원에 신고하여야 한다. 신고의 방식 등에 관하여는 민사집행규칙 93조에서 정하고 있다[상세한 것은 전술한 8. 다. (3) 사유신고의 방식 참조].

공탁사유가 소멸한 때에는 집행법원이 그 소멸사유에 따라 추가배당절차 또는 배당액 지급절차를 거쳐 공탁금을 지급함이 바람직하다.

(나) 공탁된 금전으로 각 채권자의 채권과 집행비용의 전부를 변제할 수 있는 경우에는 집행법원은 직권으로 배당절차를 제외한 강제관리절차를 취소하여야 한다(민집규 88조 3항). 상세한 것은 후술 나. (2) (바) 일부 절차의 취소 참조.

(다) 강제관리개시결정 후에 집행정지 서류가 제출되면 배당절차는 실시되지 않는 것이 원칙이나, 다음 두 가지 경우에는 예외이다.

첫째는 배당의 실시를 위하여 집행법원이 정한 일정한 기간(민집규 91조 1항)의 만료 후에 정지서류가 제출된 경우에는 그 기간의 공탁금에 대하여는 배당절차를 실시하여야 한다.

둘째는 이중강제관리개시결정이 있는 때에는 그 개시결정에 관한 채권자의 신청에 의하여 배당절차가 실시된다(민집 87조 4항). 다만 이중개시결정에 의하여 절차가 속행되는 경우에는 그 속행 전에 만료된 기간에 관하여 공탁된 금전에 대하여는 속행된 절차는 영향을 미치지 않는다.

이상의 두 가지 경우에 정지서류가 집행의 일시정지를 명하는 내용의 재판의 정본(민집 49조 2호)인 때에는 그 서류가 제출된 신청채권자가 배당을 받을 액에 상당하는 금전은 489 공탁되나(민집규 92조 1항, 민집 160조 1항 3호), 그 서류가 변제수령증서·변제유예증서(민집 49조 4호)인 경우에는 그 채권자에게 그대로 배당한다(민집규 50조 3항 3호).

(라) 강제관리절차의 정지 후 정지사유가 소멸된 때에는 관리절차는 계속하여 진행된다. 관리인은 법원의 지휘에 따라 배당절차의 실시 등 관리행위를 계속하여 진행한다.

나. 강제관리의 취소

(1) 취소결정의 필요성

강제관리에서는 집행기관과 목적부동산을 현실로 점유하고 수익을 추심하는 기관이 다르므로 관리절차의 종료 시기를 엄격한 형식으로써 명확히 할 필요가 있다. 따라서 강제관리절차의 취소는 법원이 결정으로 한다(민집 171조 1항).

관리인은 취소원인이 있다고 인정하여도 임의로 관리의 폐지를 할 수 없다.

한편 민사집행법 171조는 강제관리의 취소를 법원의 결정으로 하도록 한 것일 뿐, 강제관리절차의 취소사유를 포괄적으로 규정한 것으로 볼 수는 없다. 강제관리의 취소사유를 열거하면 아래와 같다.

(2) 취소사유

(가) 변제의 완료

채권자들이 부동산수익으로 전부 변제를 받았을 때에는 강제관리의 목적을 달성하였으므로 법원은 직권으로 강제관리의 취소결정을 한다(민집 171조 2항).

관리인은 채권자들이 전부 변제를 받았을 때에는 곧바로 법원에 그 취지를 보고하여야 한다.

채권자가 채무자 또는 제3자로부터 부동산의 수익 외에서 전부변제를 받은 경우(즉 관리절차 외에서 변제받은 경우)에도 법원이 취소결정을 하여야 하느냐에 관하여는 견해가 나뉜다. ① 관리절차 외에서의 변제는 집행법원이 알 바 아니므로 당연히 취소사유가 되는 것은 아니고, 다만 법원은 채권자의 취하나 채무자로부터 청구이의의 소의 승소판결의 제출을 기다려 강제관리의 취소결정을 하여야 한다는 부정설과 ② 관리절차 외에서의 변제도 변제인 점에서는 부동산의 수익에 의한 변제와 다를 바 없으므로 그 사실이 판명되면 법원은 직권으로 취소결정을 하여야 한다는 긍정설이 대립되어 있다. 강제관리절차의 취소를 법원의 결정에 의하도록 한 민사집행법 171조 1항은 강제관리의 종료 시기를 명확히 하기 위하여 법원의 결정이라는 엄격한 형식에 의하도록 한 것이지, 강제관리절차의 취소사유를 포괄적으로 규정한 것으로 보기는 어렵다. 또한 같은 법 171조 2항은 강제관리절차 내에서 채권자가 수익으로 전부 변제를 받은 경우 집행법원이 이를 쉽게 알 수 있으므로 집행법원이 직권으로 강제관리절차를 취소하도록 하기 위한 것이고, 위 규정이 강제관리절차 외의 변제의 경우에도 적용된다고 볼 수 없다(부정설). 따라서 강제관리절차 외에서 집행권원상 채무가 모두 변제된 경우 채무자가 청구이의의 소를 제기하고 그 승소판결을 같은 법 49조 1호

의 서류로 집행법원에 제출하면 집행법원이 강제관리의 취소결정을 하여야 한다.

가압류집행으로서의 강제관리절차에서 피보전채권액에 충분할 만큼 공탁금이 누적된 경우에도 취소결정을 하여 채권자의 사용·수익권의 회복을 인정해 주어야 할 것이다.

(나) 비용의 불예납

강제관리비용은 일반적으로 수익에서 지출되는 것이 통례이지만 수익의 수취 전에 지출되어야 할 것(예를 들어, 수익의 추심을 위한 소송비용 등)도 있으므로, 경우에 따라서는 법원이 강제관리를 계속 진행하기 위하여 신청인에게 부족한 비용의 추가예납을 명하는 수가 있다. 이때 신청인이 위 예납명령에 따른 비용을 납부하지 아니한 때에는 법원은 강제관리절차를 취소할 수 있다(민집 18조 1항, 2항). 신청 시부터 예납을 하지 않은 때에는 신청이 각하된다.

(다) 부동산의 멸실 등

강제관리의 부동산이 멸실된 때에는 관리사무수행의 여지가 없으므로 집행법원은 강제관리의 절차를 취소하여야 한다(민집 163조, 96조 1항).

491 멸실 이외의 부동산의 사용·수익을 방해하는 사정으로는 강제관리개시결정등기 전에 마쳐진 소유권이전등기청구권보전을 위한 가등기에 기한 본등기로의 이행, 강제경매 또는 담보권 실행을 위한 경매에 의한 소유권의 이전(상세는 전술한 5. 바. 강제관리와 강제경매의 경합 참조) 등이 있다.

또한 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의하여 목적부동산이 수용된 경우에도 사용·수익을 계속할 수 없다. 이 경우 수용보상금은 강제관리의 목적부동산에 갈음하는 재산이지만 강제관리는 수익집행이므로 보상금에 대하여 관리절차를 계속 진행할 수는 없고, 보상금으로부터 변제를 받기 위하여는 채권압류 등 별도의 집행방법에 의하지 않으면 안 된다. 강제관리개시결정 후 강제관리의 개시에 장애사유(예를 들어, 강제관리개시결정등기 당시에 이미 목적부동산이 제3자에게 소유권이 이전되거나 그 밖의 법령에 의하여 강제집행이 금지된 경우 등)가 밝혀진 때에도, 법원은 사정에 따라 즉시 강제관리를 취소하거나 또는 채권자에 대하여 일정한 기간 내에 그 장애의 소멸증명을 명하고 그 기간 내에 증명이 없으면 강제관리를 취소한다.

(라) 수익부족

목적부동산의 수익에서 그 부동산이 부담하는 조세 그 밖의 공과금 및 관리비용을 빼면 남을 것이 없다고 인정되면 집행법원은 강제관리절차를 취소하여야 한다(민집규 89조). 이는 무익한 강제관리를 피하기 위한 것이다(무잉여집행금지의 원칙). 수익, 공과금, 관리

비용의 개념에 대하여는 8. 나. 배당에 제공할 수익(배당재단) 참조.

관리인은 법원이 정하는 기간마다 민사집행규칙 91조 2항에 따라 변제금을 교부한 때, 같은 조 4항 또는 민사집행법 169조 4항에 따라 배당을 실시한 때에는 수익을 처리한 결과를 각 채권자로부터 제출받은 영수증을 붙여 법원에 신고하여야 하고(민집규 91조 6항) 매년 채권자·채무자와 법원에 계산서를 제출하여야 하므로(민집 170조 1항 전문), 법원은 이에 의하여 수익부족을 판단할 수 있지만 관리인으로서도 장래의 비용 증대나 수익 감소가 예견될 때에는 수시로 이를 법원에 보고함이 타당하다. 목적부동산으로부터 수익이 발생되지 않음이 밝혀진 때(예를 들어, 무상의 지상권이 효력을 발생하게 된 경우)에도 사실상 강제관리를 속행할 수 없으므로 직권으로 강제관리를 취소하여야 한다. 492

(마) 일반의 집행취소서류의 제출

강제관리실시 도중에 민사집행법 49조 1호, 3호, 5호 및 6호의 서류가 제출된 때에는 법원은 강제관리를 취소하여야 한다(민집 50조 1항 전단). 집행취소에 관한 일반론에 대하여는 [I] 제2편 제1장 제5절 2. 집행의 취소를, 집행정지서면의 효력에 대하여는 [II] 제3장 제1절 11. 가. (3) 집행정지서면의 제출과 대금지급기한의 지정 각 참조.

(바) 일부 절차의 취소

민사집행법 49조 2호 또는 4호의 서류가 제출된 경우 배당절차를 제외한 나머지 절차를 그 당시의 상태로 계속하여 진행하는 때에, 관리인에 의하여 공탁된 금전으로 채권자의 채권과 집행비용의 전부를 변제할 수 있는 경우에는 법원은 배당절차를 제외한 나머지 절차를 취소하여야 한다(민집규 88조 3항, 2항). 공탁이 이루어지더라도 집행채권에 대한 변제의 효력은 없어 배당기일까지 이자·손해금이 발생하므로, 장래에 발생할 것으로 예상되는 이자·손해금도 포함하여 계산하여야 한다. 또 이미 다른 사유에 의하여 집행채권을 위한 금전이 공탁된 때에는 집행채권에서 당해 공탁금액을 뺀 금액을 위 집행채권으로 보고 계산하여야 할 것이다.

집행법원은 위 요건이 갖추어졌다고 판단하면 직권으로 배당절차 이외의 강제관리절차를 취소하여야 한다. 따라서 이 취소결정은 관리인의 신청이나 당사자의 신청이 필요하지 않다.

위 취소는 실질적으로 강제관리 목적의 달성에 의한 사건의 종료라고 할 것이고, 공탁금의 배당절차로서의 강제관리절차는 남게 된다. 그러므로 취소의 대상이 되는 것은 현재 목적부동산에 대하여 이루어지고 있는 강제관리 상태이고, 개시결정의 취소나 신청의 각하는 포함되지 않는다. 결정 주문에는 배당절차 이외의 절차를 취소한다는 취지를 선언하면 되고, 개시결정 또는 관리인선임결정을 취소하는 선언을 할 것은 아니다.

493 (3) 취소결정절차

① 강제관리의 취소는 법원이 결정으로 한다(민집 171조 1항).

취소결정의 양식은 다음과 같다.

[전산양식 A3581] 강제관리취소결정

○ ○ 지 방 법 원 결 정 사 건 20 타기 부동산강제관리 채 권 자 채 무 자 주 문 별지 기재 부동산에 대한 강제관리절차를 취소한다. 이 유 위 사건에 관하여 채권자는 위 부동산의 수익으로써 변제를 받았으므로, 민사집행법 제171조 제2항에 의하여 주문과 같이 결정한다. 2000. 0. 0. 판사 ㉑		
---	--	--

② 법원은 이 결정을 압류채권자 및 채무자에게 고지하여야 한다(민집규 7조 1항 2호, 3호). 그 고지방법에 관하여는 아무런 제한이 없으나 통상 그 취소결정 정본을 송달하는 방법에 의한다. 위 취소결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다(민집 171조 3항). 다만 민사집행법 50조 1항에 의한 취소의 경우에는 즉시항고가 허용되지 않는다고 볼 것이다(민집 50조 2항).

관리인은 이해관계인이 아니므로 불복신청할 수 없다.

494 ③ 이 결정이 확정된 때(다만 민집 50조 1항에 의한 취소결정의 경우에는 즉시항고를 할 수 없기 때문에 바로 효력이 있다. 이하 같다)에는 법원사무관등은 관리인과 수익의 지급명령을 송달받은 제3자에게 그 사실을 통지하여(민집규 90조 1항), 관리인으로 하여금 수익추심의 중지 등 관리절차의 종결에 따른 조치를 취하도록 하여야 한다.

[전산양식 A3582] 강제관리취소 통지서

○ ○ 지 방 법 원 통 지 서	
○○○ 귀하	
사 건	20 타기 부동산강제관리
채 권 자	
채 무 자	
위 사건에 관하여 이 법원이 20 . . .에 한 부동산강제관리취소결정이 같은 해 . . .에 확정되었음을 통지합니다.	
2000. 0. 0.	
법원사무관	㉠

(4) 취소결정의 효력

① 강제관리의 취소결정이 확정되면 강제관리개시결정의 효력은 소멸되고 관리인의 부동산점유권 및 수익추심권도 소멸된다. 개시결정의 효력이 소멸되는 결과 압류의 효력도 소멸되므로 채무자는 부동산의 사용수익권을 회복하게 되고 관리인은 채무자에게 부동산을 인도하여야 한다.

그러나 취소사유가 어느 것인가를 불문하고 취소결정의 효과는 소급하지 않고 장래에 향하여서만 효력이 있을 뿐이므로, 취소 확정시까지의 관리인의 행위는 유효한 것으로 되어 채무자도 그 효과를 받는다. 495

② 취소결정의 확정으로 이후의 부동산의 수익에 대한 집행(관리)은 종료되나, 관리인의 직무가 종료되는 것은 아니고 잔무를 처리하고 계산서를 제출하는 한도에서 잔존한다.

다만 관리인의 잔존사무 중에 관리인이 강제관리를 위하여 제기한 소송수행권이 포함되는지에 대하여는 견해가 나뉜다.

제1설은 관리절차의 취소도 잔존사무의 집행을 유보하고 있고 강제관리의 취소에 소급효가 없다는 것 등을 이유로 관리행위로서 제기한 소송은 관리인의 잔존사무로서 수행하여 완결할 것이라고 한다.

제2설은 관리인의 소송행위는 관리인으로서의 자격에 의하여 채무자에 갈음하여 원고 적격을 가지고 있음에 불과하고 그 실질에서는 파산관재인과 같은 것이므로 강제관리취소 후에는 소송수행권이 없다고 한다.

제3설은 관리행위로서 제기한 소송이 관리인의 잔존사무에 포함되느냐의 여부를 일률적으로 정할 것이 아니라 사무의 내용에 따라 이를 정할 것이라고 한다. 예를 들어, 부동산의 임차인의 일부가 차임을 지급하지 않기 때문에 차임청구소송을 제기하였는데 그 사건의 완결 전에 다른 수익에 의하여 각 채권자의 채권이 변제된 경우에는, 소송의 결과에 이해관계가 있는 것은 채무자뿐이므로 이러한 경우에는 그 소송을 관리인의 잔무라고 할 필요가 없다. 그러나 채권자가 미지급의 차임으로부터 변제를 받을 이익이 있고 그 차임이 강제관리절차에서의 배당재산을 구성하는 것일 때에는, 관리인이 계속하여 그 소송을 수행하고 차임을 추심하여 채권자에게 분배할 직책이 있으므로 잔무로 보아 관리인의 소송수행권을 인정하여야 할 것이라고 한다.

제3설에 따르면 예를 들어, 변제의 완료를 원인으로 강제관리가 취소되는 경우에는 관리인이 수행하던 수익추심소송, 부동산인도소송 등은 중단되고 채무자가 이를 수계하여야 할 것이나, 강제관리에 우선하는 가등기에 기한 본등기로의 이행 또는 강제관리에 우선하는 경매로 인한 소유권이전 등을 이유로 강제관리가 취소되는 경우에는, 관리인이 수행하던 위와 같은 소송은 중단되지 않고 관리인이 끝까지 소송을 수행하여야 할 것이라고 한다.

496 10. 강제관리절차의 종결

가. 종결원인

(1) 강제관리신청의 취하

강제관리절차는 그 신청 취하로 종결된다. 채권자가 강제관리신청을 취하한 경우 법원이 별도로 강제관리의 취소결정을 하여야 한다는 견해도 있으나, 당사자로부터 법원에 취하서가 제출되면 이에 의하여 즉시 강제관리절차가 종료되고 별도로 강제관리의 취소결정을 할 필요가 없다고 봄이 타당하다.

한편 신청이 취하되면 처음부터 강제관리가 없었던 것으로 되지만 관리인이 천연과실을 수취하여 매각한 경우 그 매매의 효과라든가 제3자의 관리인에 대한 차임지급에 의한 변제의 효과 등에는 아무런 영향을 미치지 않는다 할 것이다.

강제관리신청이 취하된 때에는 법원사무관등은 관리인과 수익의 지급명령을 송달받은

제3자에게 그 사실을 통지하여야 하고(민집규 90조 1항), 강제관리개시결정을 송달받은 채무자에게도 그 사실을 통지하여야 한다(민집규 16조).

[전산양식 A3582] 강제관리신청취하 통지서

○ ○ 지 방 법 원 통 지 서	
○○○ 귀하	
사 건	20 타기 부동산강제관리
채 권 자	
채 무 자	
위 사건은 20 강제관리신청의 취하로 종료되었음을 통지합니다. 2000. 0. 0. 법원사무관 ㉠	

(2) 강제관리절차 취소결정의 확정

497

강제관리신청을 취하하는 것을 제외하고, 전술한 바와 같이 강제관리절차는 강제경매절차와는 달리 항상 그 취소결정에 의하여 종결되며 당연 종결되는 것이 아니다[민집 171조 1항. 취소사유에 관하여는 9. 나. (2) 취소사유 참조].

나. 종결에 따른 사무

강제관리절차가 종결된 경우에는 법원사무관등은 등기관에게 강제관리개시결정등기를 말소하도록 촉탁하여야 한다(민집 171조 4항). 말소등기촉탁서의 기재내용과 촉탁의 요령은 강제경매개시결정등기의 말소촉탁의 경우에 준한다([II] 제3장 제1절 12. 라. 등기촉탁 절차 이하 참조).

강제관리절차가 종결된 때에는 관리인은 관리종결의 계산서를 채권자·채무자와 법원에 제출하여야 하며(민집 170조 1항), 보관 중인 수익 및 점유 중인 관리부동산을 채무자에게 인도하고 수익금액도 남은 것이 있으면 채무자에게 인계하여야 한다.

제4장 선박, 항공기, 자동차, 건설기계 및 소형선박에 대한 강제집행

제1절 선박에 대한 집행

1. 총설

가. 선박에 대한 강제집행은 채권자가 금전의 지급을 목적으로 하는 청구권의 만족을 얻기 위하여 채무자 소유의 선박에 대하여 행하는 강제집행을 말한다. 그러므로 선박의 인도 청구권에 기초한 강제집행(민집 258조)이나 채무자가 가지는 선박의 인도 또는 권리이전을 목적으로 하는 청구권에 대한 강제집행(민집 244조, 민집규 171조 1항)과는 다른 것이다.

선박을 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매절차에도 민사집행법 269조의 규정에 의하여 선박강제집행에 관한 같은 법 172조 내지 186조가 준용된다.

나. 선박은 민법상으로는 동산이지만, 일반 유체동산에 비하여 비교적 고가이고, 일정 규모 이상의 선박은 부동산과 마찬가지로 등기의 대상이 되며(선박 8조, 선박등기법 2조), 권리변동에 관하여 등기를 대항요건으로 하고(상 743조) 저당권의 설정이 인정되는 등 실체법적으로 부동산과 유사하게 취급하고 있으므로, 민사집행법은 등기할 수 있는 선박에 대한 강제집행에 관하여 기본적으로 부동산의 강제경매에 관한 규정에 따르도록 하고 있다(민집 172조). 민사집행법은 선박등기법이 적용되지 않고 자동차 등 특정동산 저당법의 적용을 받는 소형선박에 대한 강제집행에 관하여는 별도의 규정을 두고 있는바(민집 187조, 민집규 130조), 이에 관하여는 뒤에서 따로 설명하고, 여기서는 민사집행법 172조 이하에서 규정하고 있는 등기할 수 있는 선박에 대한 강제집행에 관하여 설명한다.

499 한편 선박은 부동산과는 달리 이동성이 있으므로 이 점을 고려하여, 강제경매개시결정을 한 때에 또는 경우에 따라서는 선박에 대한 집행의 신청 전에도 집행관에게 선박운행에 필요한 문서를 선장으로부터 받도록 하여 압류의 실효성을 확보하도록 하고(민집 174조,